

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب

دليل التسجيل الضريبي

إصدار الرقم الضريبي / البطاقة الضريبية الإلكترونية / التسجيل للضريبة العامة على المبيعات



جماد الأول 1444هـ

ديسمبر 2022م

نظام السكرتارية الآلية	2022		م 41:40
رقم الوارد	6440	المستخدم	علاء :
الادارة	مكتب رئيس المصلحة		

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٧٦
التاريخ: ٣٠/٥/١٤٤٤
الموافق: ٢٤/١٢/٢٠٢٢

قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية
رقم (٢٧٦) لسنة 1444هـ باعتماد دليل التسجيل الضريبي

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- والقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المالية.
- وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعلى الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
- وعلى الخطة الاستراتيجية لمصلحة الضرائب للأعوام 1444- 1447 هـ في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
- وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

قـــــرر

مادة (1) : يُعتمد دليل التسجيل الضريبي (إصدار الرقم الضريبي / البطاقة الضريبية الإلكترونية / التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات) المرفق بهذا القرار على كافة مراحل واجراءات التسجيل لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات في الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية .

مادة (2) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه.

صدر بديوان عام وزارة المالية :
بتاريخ ٣٠/٥/ 1444هـ
الموافق ٢٤/١٢/ 2022م

مكتب الوزير
صورة طبق الأصل
المدير العام

د/ رشيد عبود ابو لحوم
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وزير المالية

فهرس المحتويات

المحتوى	رقم الصفحة
المقدمة	5
تعريف الإجراء / نطاق تطبيق الإجراء	6
مفاهيم ومصطلحات	7
أولا: إجراء بدء مزاولة النشاط لأغراض ضرائب الدخل / إصدار الرقم الضريبي	13
ثانياً : إجراء إصدار / تجديد البطاقة الضريبية (للمكلفين المحصورين سابقاً)	33
ثالثاً : إجراء طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات (للمكلفين المحصورين سابقاً)	41
رابعاً : إضافة نشاط / تعديل بيانات	51
خامساً : تعليق / تفعيل الرقم الضريبي	61
المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء	73
نظام المتابعة والتحديث	81
رموز الخرائط	82

مقـــدمـــة

في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخطة وزارة المالية (في المسار الاقتصادي) أطلقت مصلحة الضرائب خطتها الاستراتيجية للأعوام (1444هـ -1447هـ) لتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي ؛ ترجمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحقيق استدامة المالية العامة، وحرصاً على تحسين البيئة المواتية لأداء الأعمال ، وتحسين المؤشرات القياسية للأداء الضريبي وفق المعايير الدولية.

قامت المصلحة بإعداد وإصدار دليل التسجيل الضريبي (إصدار الرقم الضريبي / البطاقة الضريبية الإلكترونية / التسجيل للضريبة العامة على المبيعات) الذي نضعه بين أيديكم كمرجعية إرشادية لكل من المكلف والإدارة الضريبية على حدٍ سواء لضمان تحقيق قدر من الشفافية ، ورفع مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء الضريبي ، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي من خلال :

1- توفير وسيلة إرشادية مبسطة وموحدة لتمكين المكلفين من الالمام بالتشريعات الضريبية المنظمة لإجراءات التسجيل الضريبي.
2- تخفيف أعباء امتثال المكلف ، وخفض كلفة ووقت وجهد المكلفين والإدارة الضريبية عند تنفيذ إجراءات التسجيل الضريبي.
3- توعية المكلف بحقوقه وواجباته المرتبطة بإجراءات التسجيل الضريبي ، بأسلوب مبسط وشفاف.
4- أتمتة إجراءات التسجيل الضريبي في إطار نظام الإجراءات الضريبية (TAS)، وتنفيذه عبر نظام النافذة الواحدة .

مستندين في إعداد وإصدار هذا الدليل على المرجعيات التشريعية النافذة المتمثلة في :

1- قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
2- قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
3- القرارات الوزارية المنظمة لإجراءات التسجيل الضريبي.

بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الضريبية الحديثة.

ويسري هذا الدليل على إجراءات :

1- اخطار بدء مزاولة النشاط لأغراض ضرائب الدخل / إصدار الرقم الضريبي
2- إصدار / تجديد البطاقة الضريبية (للمكلفين المحصورين سابقاً)
3- التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات (للمكلفين المحصورين سابقاً)
4- إضافة نشاط / تعديل بيانات
5- تعليق / تفعيل الرقم الضريبي

آملين أن يشكل هذا الدليل جسراً للتواصل الفعال بين الإدارة الضريبية والمكلفين ، ويُعزز الامتثال الطوعي للمكلفين لأداء الالتزامات الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة.

والله الموفق .....

رئيس مصلحة الضرائب

علي جبران الشماحي

تعريف الإجراء

مجموعة من الخطوات الإدارية المبسطة لاستكمال إجراءات بدء مزاولة النشاط لضرائب الدخل/إصدار الرقم الضريبي / طلب البطاقة الضريبية /طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات في النظام الآلي للمصلحة.

نطاق تطبيق الإجراء

1. إخطار بدء مزاولة النشاط لأغراض ضرائب الدخل /إصدار الرقم الضريبي.
2. طلب إصدار / تجديد البطاقة الضريبية (للمكلفين المحصورين سابقاً)
3. طلب التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات (للمكلفين المحصورين سابقاً).
4. إضافة نشاط / تعديل البيانات
5. تعليق / تفعيل الرقم الضريبي .

مفاهيم ومصطلحات

(1) **الشخص** : الشخص الطبيعي (الفرد) أو الاعتباري ويُعَدُّ من الأشخاص الاعتباريين ما يلي:

- شركات الأموال: شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، وشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة ، وشركات المحاصة، وشركات الواقع.
- الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وكذلك الأندية.
- أجهزة الدولة المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة والمختلطة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية، ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في اليمن.

(2) الشخص الطبيعي المقيم وغير المقيم:

أولا: يُعَدُّ الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية.

2- المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن (مائة وثلاثة وثمانين يوماً) أكانت متصلة أم متقطعة خلال (اثنى عشر شهراً) بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ، ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية.

3- اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية.

ثانياً: يُعَدُّ الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة.

2- إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية.

3- إذا كان الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (50٪) من رأسمالها..

ثالثاً: غير المقيم : كل شخص طبيعي أو اعتباري لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في البندين أولاً وثانياً أعلاه.

مفاهيم ومصطلحات

(3) المكلف:

الشخص الذي تفرض عليه الضرائب بموجب القانون أو إحداها ، أو يكون بموجبه ملزما بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ، ويشمل-أيضاً- الشخص المعفي بموجب قانون ضرائب الدخل وقانون الاستثمار أو أي قانون آخر.

(4)المنشأة:

الكيان المؤلف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية أو عقارية أو مهنية أو غير ذلك

(5)الرقم الضريبي:

- رقم تسلسلي تصدره مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل بمختلف كياناتهم القانونية يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو خدمياً خاضعاً للقوانين الضريبية أو معفياً منها .
- يخصص لكل مكلف رقم ضريبي واحد خاص به حتى إذا كان المكلف له عدة فروع أو يمارس عدة أنشطة أو يدفع عدة ضرائب ، ولايتم تغيير الرقم الضريبي بعد تخصيصه للمكلف بأي حال من الأحوال.

(6) الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة:

- الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها .
- الوحدة التنفيذية للضريبة على ريع العقارات وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات.
- مكتب الضرائب بأمانة العاصمة والمناطق التابعة له .
- مكاتب الضرائب بالمحافظات والفروع التابعة لها .

مفاهيم ومصطلحات

(7) البطاقة الضريبية:

- وثيقة أساسية تصدرها مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل تقدم بطلبها للإدارة الضريبية التنفيذية المختصة الواقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لنشاط المكلف.
- تُجدد البطاقة الضريبية سنويا بعد تقديم المكلف إقراراته الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة وسداد الضريبة المستحقة من واقعها في ذات مواعيد تقديمها .
- يسري العمل بالبطاقة الضريبية لمدة (12) شهراً ابتداءً من (الأول) من شهر مايو وتنتهي في (الثلاثين) من شهر إبريل من العام التالي.
- في حالة تجديد أو منح البطاقة الضريبية بتأريخ لاحق للتأريخ المشار إليه سابقاً تسري فترة صلاحيتها للفترة المتبقية من العام حتى نهاية شهر إبريل من العام التالي.
- تُعد البطاقة الضريبية من الوثائق الأساسية التي تطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة النشاط التجاري أو المهني والأنشطة بأنواعها كافة.
- لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للمكلف إذا كان له أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع .

(8) فئات المكلفين:

➢ **كبار المكلفين:**

- الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات والشركات العامة التابعة لها.
- فروع ووكالات الشركات والبيوت الأجنبية.
- الشركات والمنشآت العاملة في مجال النفط والغاز والتعدين بما في ذلك الشركات التابعة لها والمكلفين المتعاقدين معها من الباطن.
- البنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين.
- شركات المساهمة أياً كان رقم أعمالها.
- شركات الأموال الأخرى وشركات الأشخاص والمكلفين الأفراد (الأشخاص الطبيعيين)الذين لديهم خمسين عاملاً فأكثر ، ويبلغ رقم أعمالهم السنوي (إجمالي المبيعات السنوية ، إجمالي الإيرادات السنوية) أربعمائة مليون ريال فأكثر.

مفاهيم ومصطلحات

متوسطو المكلفين:

1. شركات الأموال (المحدودة) والتي يزيد عدد العمال فيها عن عشرة عمال ويقل عن خمسين عاملاً، ويبلغ رقم أعمالها السنوي (إجمالي المبيعات السنوية ، إجمالي الإيرادات السنوية) أقل من أربعمائة مليون ريال وأكثر من عشرين مليون ريال.
2. شركات الأشخاص والمكلفين الأفراد (الأشخاص الطبيعيين)الذين لديهم أكثر من عشرة عمال وأقل من خمسين عاملاً ، ويبلغ رقم الأعمال السنوي (إجمالي المبيعات السنوية ، إجمالي الإيرادات السنوية) أقل من أربعمائة مليون ريال وأكثر من عشرين مليون ريال.

المنشآت الصغيرة:

كل مكلف طبيعي أو اعتباري يزيد رقم أعماله السنوي(إجمالي مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية) عن (1,500,000)مليون وخمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز (20,000,000) عشرين مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين لديه عن أربعة عمال ولا يزيد عن تسعة عمال.

وتنقسم المنشآت الصغيرة بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل إلى:

أ- المنشآت الصغيرة المستثناة من إعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وتشمل الأنشطة والمهن التالية:

1. الاستيراد
2. الصرافة و تحويل الأموال
3. التوريدات و المقاولات
4. الذهب و المجوهرات
5. الأطباء
6. المهندسين
7. المحامين
8. المحاسبين القانونيين
9. الاستشاريين
10. المكلف الأجنبي الطبيعي و الاعتباري.

ب- المنشآت الصغيرة والأصغر المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العمالة المستخدمة لدى تلك المنشآت (عدا الأنشطة والمهن المبينة بالفقرة (أ) أعلاه) ، وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لايتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

مفاهيم ومصطلحات

(1) الشخص:

الشخص الطبيعي (الفرد) أو الاعتباري.

(2) المكلف:

كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ، سواءً تم البيع مباشرة أو عن طريق وسيط ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته.

(3) المسجل:

كل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام القانون.

(4) حد التسجيل:

- هو إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع والخدمات التي بموجبها يكون المكلف خاضعاً للضريبة، بحيث لا يقل حد التسجيل عن (50,000,000) خمسين مليون ريال للسلع والخدمات، ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة، والناتجة عن جميع الأنشطة التي يزاولها المكلف خلال عام في الجمهورية.
- يُعَدُّ حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص مُلزماً بالتسجيل لدى المصلحة باعتباره مكلفاً بأداء الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقاً لأحكام القانون .

(5) المستورد:

كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات إلى اليمن من بلد أو مكان أجنبي.

(6) السلع:

تعني جميع أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة (المحلية أو المستوردة) عدا المال أو الدين القابل للتحصيل قضائياً.

(7) الخدمة:

كل ما لم يُعد سلعة أو مال.



أولاً :

إجراء اخطار بدء مزاولة النشاط
لأغراض ضرائب الدخل / إصدار الرقم الضريبي

أولا :إجراء اخطار بدء مزاولة النشاط لأغراض ضرائب الدخل / إصدار الرقم الضريبي

1	المستفيد من الخدمة		➢ كل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل الطبيعيين والاعتباريين المقيمين وغير المقيمين بما في ذلك وحدات القطاع الاقتصادي والتعاوني وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل و الارتباط يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو أي نشاط آخر . ➢ كل مكلف من مكلفي ضريبة ريع العقارات . ➢ كل مكلف يرغب بالتسجيل في الضريبة العامة على المبيعات عند إخطار بدء مزاولة النشاط لأول مرة .
2	المرجعيات التشريعية النافذة	ضرائب دخل	القانون: المواد (34، 72،73،74،78،79،80،160/ج) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته. اللائحة: المواد (37، 86،90،97،98،99، 134) من قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتهما.
		ضريبة المبيعات	القانون: المادتان (6،7) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته. القرارات الوزارية: المواد (3،8،9) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (93) لسنة 2002م بشأن اللائحة الخاصة بنظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

3	واجبات المكلف	موعد الإخطار	➢ قيام المكلف بإخطار الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة خلال: 1. (30) يوماً من تأريخ بدء مزاولة النشاط لمكلفي ضرائب الدخل . 2. (60) يوماً من تأريخ بدء إيجار العقار. 3. (60) يوماً من تأريخ بدء النشاط أو تأجير العقار للمنشآت الصغيرة المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية (المهن الحرة).
		نموذج الإخطار المستخدم	إخطار بدء مزاولة النشاط وإصدار رقم ضريبي (نموذج (1) حصر). (شكل النموذج مبين في ص 25-27)
		مسؤولية الإخطار	➢ يقع واجب الإخطار على: 1. صاحب المنشأة أو من ينوبه قانوناً بموجب تفويض رسمي معمد من المحكمة المختصة إذا كان المكلف طبيعي (فرد). 2. مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المسؤول عن إدارتها حسب الأحوال، إذا كان المكلف اعتباري (شركة ، مؤسسة ،....). 3. مالك العقار أو المنتفع بالعقار في حالة تأجير العقار.

3 واجبات المكلف

الوثائق المطلوبة

- إرفاق صورة من الوثائق المؤيدة والمطلوبة الآتية مع إخطار بدء مزاولة النشاط وإصدار الرقم الضريبي نموذج (1) حصر :

1. البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول (الرقم الوطني) للمكلف الفرد / جواز سفر للأفراد غير اليمنيين.
2. عقود الإيجار أو إثبات الملكية لمقر المنشأة والفروع والمخازن معتمدة من جهة الاختصاص .
3. السجل التجاري أو الصناعي ساري المفعول .
4. رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول .
5. الترخيص المهني ورخص مزاولة الأعمال الأخرى سارية المفعول .
6. النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركات معتمد من وزارة الصناعة .
7. أصل خطاب ضمان بنكي (نقدي) لدى البنك المركزي أو أحد فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات أو أحد البنوك التجارية المخولة من البنك المركزي ، على أن يُعمد خطاب الضمان من البنك المركزي لصالح مصلحة الضرائب لمدة عام بالنسبة للمكلفين المستوردين لأول مرة (ويصدر بتحديد مبلغ الضمان لفئتي كبار ومتوسطي المكلفين المستوردين قرار من رئيس المصلحة).
8. أصل التفويض موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور صاحب المنشأة).
9. عقود الإيجار للوحدات العقارية المؤجرة.
10. كشف بأسماء الموظفين والمستخدمين محدداً به طبيعة الوظيفة ورواتبهم والدخول الأخرى والمزايا العينية والنقدية الشهرية وإرفاق نسخة من عقود العمل .
11. أي وثائق مؤيدة تتطلبها طبيعة النشاط / الحالة (يصدر بتحديدها تعليمات من رئيس المصلحة).

إجراءات المكلف

- يحصل المكلف على نموذج إخطار بدء مزاولة النشاط وإصدار الرقم الضريبي نموذج رقم (1) حصر من أحد المصادر الآتية:
  1. الموقع الإلكتروني للمصلحة.
  2. النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.
  3. أي مصدر آخر تحدده المصلحة .
- يقوم المكلف بتعبئة بيانات نموذج الإخطار والتوقيع عليه وختم المنشأة، وإرفاق الوثائق المؤيدة والمطلوبة المحددة أعلاه (حسب طبيعة الحالة).
- تسليم النموذج مع المرفقات لموظف النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
		مكان التنفيذ			النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.	
4		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	1	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة باستلام الإخطار ومرفقاته من المكلف والتأكد من الآتي: (أ) 1. تقديم الإخطار على النموذج الرسمي المعد لهذا الغرض. 2. أن الإخطار قد تم تقديمه خلال الموعد القانوني المحدد أو تطبق عليه الغرامات المنصوص عليها في القانون. 3. إرفاق الوثائق المؤيدة والمطلوبة (حسب طبيعة الحالة). 4. استيفاء وتعبئة بيانات وحقول نموذج الإخطار من قبل المكلف . (عندوجود نقص في بيانات الإخطار أو عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة يتم إبلاغ المكلف مباشرة لاستكمالها). 5. ختم وتوقيع الإخطار من قبل المكلف أو من ينوبه قانوناً بموجب تفويض رسمي موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه. 6. مطابقة صور الوثائق مع الأصول وتوقيع موظف النافذة الواحدة بالمطابقة (صورة طبق الأصل). (ب) الاستعلام من نظام الإجراءات للتحقق من وجود رقم ضريبي من واقع قاعدة الرقم الضريبي .	ساعتان (من اليوم الأول)

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	2	وبحسب الأحوال يقوم موظف النافذة الواحدة باتخاذ الآتي:- ➢ في حالة وجود رقم ضريبي للمكلف: 1. تحديث البيانات الحصرية للمكلف من واقع بيانات الإخطار ومرفقاته عبر إدارة / قسم الحصر والتسجيل . 2. طباعة كرت الرقم الضريبي وتسليمه للمكلف (تحديد الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة). 3. استيفاء شروط إصدار البطاقة الضريبية المبينة في الجزء (ثانياً) من هذا الدليل.	30 دقيقه (من اليوم الأول)
				3	➢ في حالة عدم وجود رقم ضريبي للمكلف: 1. يتم إدخال البيانات الأساسية (من نموذج الإخطار) في شاشة الطلب. 2. الإصدار الآلي لإشعار استلام الإخطار ومرفقاته موضحاً فيه تاريخ استلام الإخطار وبيان المرفقات وموعد الإنجاز. 3. الأرشفة الآلية للإخطار ومرفقاته وإشعار الاستلام من المكلف . 4. التحويل الآلي للإخطار ومرفقاته مع نسخة من إشعار استلام الاخطار إلى إدارة/ قسم الحصر والتسجيل .	بقية اليوم الأول

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم الحصر والتسجيل	4	➢ يقوم المختص في إدارة / قسم الحصر والتسجيل بالآتي: 1. إدخال بيانات الإخطار ومرفقاته في النظام الآلي . 2. تكليف مأمور حصر للنزول الميداني لإجراء محضر المعاينة مؤيد بصورة ورقية لخريطة(GIS,GPS)، وصور فوتوغرافية لمقر المنشأة والفروع والمخازن (بحسب النموذج المبين في صفحة رقم (28)) للتحقق من الآتي:- أ - بيان مساحة وموجودات المنشأة والفروع والمخازن. ب- تحديد العمالة المتوفرة وطبيعة عملها. ج- تحديد طبيعة عمل المنشأة من حيث النشاط الرئيسي والغالب الذي تمارسه المنشأة. د- التأكد من أن مقر المنشأة مناسب للنشاط المطلوب مزاولته وإثبات ذلك في محضر المعاينة. 3. التأكد من صحة البيانات الواردة بالإخطار والوثائق المرفقة ومطابقتها مع نتائج محضر المعاينة. ➢ الأرشفة الآلية لمحضر المعاينة والصور الفوتوغرافية وخرائط (GIS,GPS). ➢ التحويل الآلي للإخطار والوثائق مع محضر المعاينة والصور الفوتوغرافية إلى الإدارة العامة للحصر والتسجيل برئاسة بالمصلحة لاستكمال إجراءات إصدار الرقم الضريبي للمكلف/ رقم التسجيل للضريبة العامة على المبيعات لمن يرغب بالتسجيل عند إخطار بدء مزاولة النشاط لأول مرة.	بقية اليوم الأول

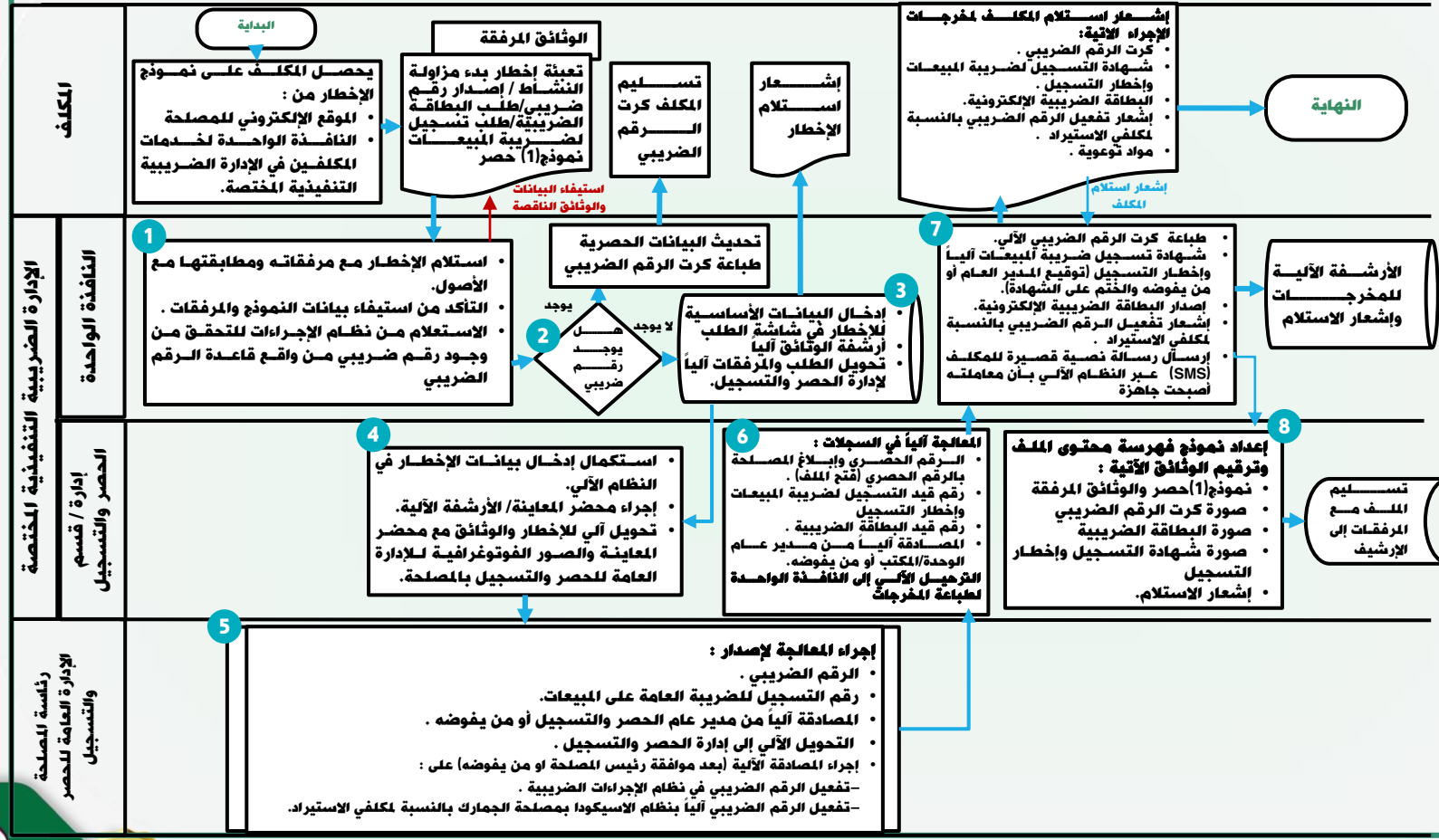
	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4		الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة		5	➢ يقوم المختص بالإدارة العامة للحصر والتسجيل بإجراءات المعالجة لإصدار: 1. الرقم الضريبي للمكلف / رقم التسجيل للضريبة العامة على المبيعات . 2. المصادقة آلياً من مدير عام الحصر والتسجيل أو من يفوضه على الإصدار. 3. الترحيل آلياً (للرقم الضريبي/ رقم التسجيل للضريبة العامة على المبيعات) إلى إدارة/ قسم الحصر والتسجيل بالإدارة الضريبية التنفيذية المختصة . 4. استقبال الرقم الحصري للمكلف المرسل آلياً من إدارة الحصر والتسجيل بالإدارة الضريبية التنفيذية المختصة. ➢ إجراء المصادقة الآلية (بعد موافقة رئيس المصلحة او من يفوضه) على : • تفعيل الرقم الضريبي في نظام الإجراءات الضريبية . • تفعيل الرقم الضريبي آلياً بنظام الاسيكودا بمصلحة الجمارك بالنسبة لمكلفي الاستيراد.	يوم عمل (اليوم الثاني)
		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم الحصر والتسجيل	6	➢ يقوم المختص في إدارة/ قسم الحصر والتسجيل بالإدارة الضريبية التنفيذية المختصة بالآتي:- 1. المعالجة الآلية لإصدار : • الرقم الحصري من واقع سجل الحصر العام لمكلفي ضرائب الدخل وإبلاغ المصلحة به . • رقم قيد التسجيل من واقع سجل قيد طلبات التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وإعداد إخطار التسجيل. • المصادقة آلياً من مدير عام الوحدة / المكتب أو من يفوضه. 2. رقم قيد البطاقة الضريبية في سجل البطاقة الضريبية لمكلفي ضرائب الدخل. 3. فتح الملف الضريبي للمكلف وإثبات الرقم الضريبي والرقم الحصري ورقم التسجيل للضريبة العامة على المبيعات على غلاف الملف . ➢ الترحيل الآلي إلى النافذة الواحدة لطباعة المخرجات الآتية : 1. كرت الرقم الضريبي . 2. البطاقة الضريبية الإلكترونية. 3. شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات وإخطار التسجيل. 4. إشعار تفعيل الرقم الضريبي بالنسبة لمكلفي الاستيراد .	ساعة واحدة (من اليوم الثالث)

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	7	أ- يقوم المختص بالنافذة الواحدة بعد المصادقة الآلية من مدير عام الوحدة / المكتب أومن يفوضه بطباعة : 1. كرت الرقم الضريبي . 2. البطاقة الضريبية الإلكترونية. 3. شهادة التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وإخطار التسجيل (توقيع مدير عام الوحدة / المكتب أو من يفوضه مع الختم على الشهادة). 4. إشعار تفعيل الرقم الضريبي بالنسبة لمكلفي الاستيراد .	ساعة واحدة (من اليوم الثالث)
					ب- يقوم مختص النافذة الواحدة بالآتي:- 1. إرسال رسالة نصية قصيرة للمكلف (SMS) عبر النظام الآلي بأن معاملته أصبحت جاهزة. 2. تسليم المكلف مخرجات الإجراء المبينة في الخطوة (7) الفقرة (أ) مع مواد توعوية (بعد التوقيع بالاستلام). 3. الأرشفة الآلية للمخرجات وإشعار استلام المكلف .	
			إدارة / قسم الحصر والتسجيل	8	➢ تقوم إدارة /قسم الحصر والتسجيل بإعداد نموذج فهرسة محتوى الملف وترقيم الوثائق الآتية وإرفاقها في الملف الضريبي للمكلف : 1. أصل الإخطار(نموذج (1) حصر)مع الوثائق المرفقة به ومحضر المعاينة والصور الفوتوغرافية. 2. صورة كرت الرقم الضريبي . 3. صورة البطاقة الضريبية الإلكترونية . 4. صورة شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات وإخطار التسجيل. 5. استلام المكلف لمخرجات الإجراء. ➢ إحالة الملف بمحتوياته المبينة أعلاه (تحت التوقيع) إلى مسؤول الإرشيف لقيده في سجل الإرشيف، وتحديد موقع الملف بالإرشيف .	(بقية اليوم الثالث)
		المخرجات			➢ كرت الرقم الضريبي . ➢ البطاقة الضريبية الإلكترونية. ➢ شهادة تسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وإخطار التسجيل. شكل النماذج مبين في صـ (29 - 31)	-

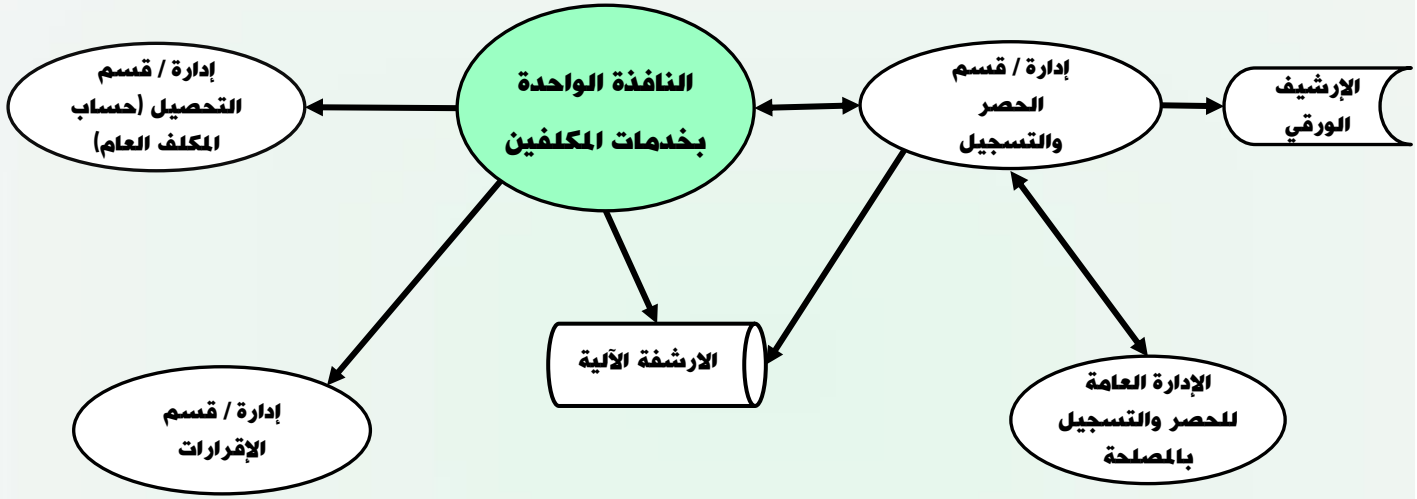
إجراء : إخطار بدء مزاولة النشاط لأغراض ضرائب الدخل / إصدار الرقم الضريبي

- عدد الخطوات : 8 خطوات
- زمن استلام الإخطار : ساعتان
- زمن انجاز الإخطار : خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الإخطار مستوفياً البيانات والوثائق المطلوبة

خارطة الإجراء 5



6	علاقة الإجراء بالإجراءات الأخرى	**الخارطة الكلية للإجراءات الضريبية وتدفق المعلومات** **انسياب المعلومات والوثائق بين إجراء إخطار بدء مزاولة النشاط وإصدار الرقم الضريبي والإجراءات الأخرى** **(عبر نظام الإجراءات الضريبية)**



7	الجهات المشاركة		مصلحة الجمارك (بالنسبة لحالات الاستيراد)
8	رسوم الخدمة		لا يوجد
9	زمن إنجاز الخدمة	استلام الإخطار	ساعتان
		إنجاز الإخطار	خلال (3) أيام عمل من تأريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والوثائق المطلوبة.

شكل النموذج المستخدم

الجمهورية اليمنية
وزارة الماليـــة/ مصلحة الضرائب
الوحدة / المكتب : .....
فـــــرع: .....

رقم مطبعي

نموذج رقم (1) حصر
الرقم الضريبي | رقم التسجيل
9

☐إخطار بدء مزاولة النشاط واصدار رقم ضريبي ☐طلب البطاقة الضريبية ☐طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات ☐إضافة نشاط ☐تعديل البيانات

بيانات المكلف الفرد

اسم المكلف رباعياً /					اللقب /	
البطاقة الشخصية الالكترونية/				الإقامة / ☐ مقيم ☐ غير مقيم		
جواز السفر لغير اليمنيين/				الجنسية / ☐ يمني ☐ أجنبي نوعها:		

الرقم	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء

الإسم التجاري / المهني

بيانات المكلف الإعتباري

إسم الشركة								
الإسم بالإنجليزية (إن وجد)								
الكيان القانوني	☐ جهاز إداري	☐ قطاع عام	☐ قطاع مختلط	☐ شركة أموال نوعها:	☐ شركة أشخاص نوعها:	☐ أجنبي	☐ هيئات ومنظمات	☐ أخرى نوعها:
إسم الشهرة								

عنوان منشأة المكلف

المحافظة			المدينة			المديرية		
الحي			شارع رئيسي			شارع فرعي		
وحدات الجوار	شمال		جنوب		شرق		غرب	
رقم الهاتف الثابت			رقم الفاكس			رقم الجوال		
ص . ب			البريد الالكتروني			الموقع الالكتروني		
رقم العقار	☐ ملك ☐ إيجار	إسم مالك العقار		تاريخ بدء الايجار		الايجار الشهري	☐ ريال ☐ دولار	القيمة

معلومات أساسية

فئة المكلف	☐ كبار المكلفين	☐ متوسطين المكلفين	☐ صغار المكلفين	☐ المنشآت الأصغر		
الخضوع للضريبة	☐ خاضع	☐ معفي	نوع الاعفاء	☐ قانون	☐ اتفاقية رقم ( ) تاريخ / /	
الضرائب الخاضع لها	☐ أرباح	☐ مهن حره	☐ مبيعات	☐ مرتبات وأجور	☐ ريع عقارات	
مسك الحسابات	☐ يمسك يدوي	☐ يمسك آلي	الجهة المعدة للنظام			☐ لا يمسك
وضع المكلف	☐ يعمل لحسابه الخاص	☐ أشخاص مرتبطة أخرى	إسم الشخص المرتبط			
فترة السنة المالية	من تاريخ / /	إلى تاريخ / /	رأس المال المستثمر			
عدد الفروع		عدد المخازن		عدد المستودعات		اسم البنك المتعامل معه
عدد الموظفين المستخدمين	☐ محليين العدد	☐ أجانب العدد	إجمالي المرتبات والأجور وما في حكمها الشهرية		☐ ريال ☐ دولار	القيمة

بيانات النشاط الرئيسي

القطاع	☐ تجاري	☐ خدمي	☐ صناعي	☐ نفطي	☐ تعدين	☐ مهني	☐ ريع عقارات ☐ أخرى نوعها:
نوع النشاط الرئيسي				تاريخ بدء مزاولة النشاط			

العنوان المختار للتبليغ

المحافظة			المدينة			المديرية		
الحي			وحدة الجوار					
الهاتف الثابت			رقم الفاكس			البريد الالكتروني		
رقم الجوال			ص . ب			الموقع الالكتروني		
رقم العقار	☐ ملك ☐ إيجار	إسم مالك العقار		تاريخ بدء الايجار		الايجار الشهري	☐ ريال ☐ دولار	القيمة

بيانات الشركاء

اسم الشريك الرباعي مع اللقب	الصفة	النسبة/عدد الاسهم	قيمة السهم	الرقم الوطني	رقم جواز السفر لغير اليمنيين	مكان وتاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء

أولاً: إجراء إخطار بدء مزاولة النشاط لأغراض ضرائب الدخل / إصدار الرقم الضريبي

دليل التسجيل الضريبي

10

شكل النموذج المستخدم

بيانات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي مع اللقب	الصفة	الرقم الوطني	رقم جواز السفر لغير اليمنيين

بيانات الأنشطة الفرعية / المستودعات / المخازن

البيان	(1)	(2)	(3)	(4)
نوع النشاط الفرعي (إن وجد)				
تاريخ بدء المزاولة				
مكتب /مستودع /مخازن				
مبنى / هنجر/حوش				
المحافظة				
المديرية				
المدينة				
الحي				
وحدات الجوار				
رقم الهاتف الثابت /				
رقم الفاكس/				
رقم الجوال				
رقم العقار	☐ ملك ☐ إيجار	☐ ملك ☐ إيجار	☐ ملك ☐ إيجار	☐ ملك ☐ إيجار
إسم مالك العقار				
القيمة الإيجارية الشهرية	☐ ريال ☐ دولار	☐ ريال ☐ دولار	☐ ريال ☐ دولار	☐ ريال ☐ دولار
عدد الموظفين والمستخدمين	محليين / أجانب	محليين / أجانب	محليين / أجانب	محليين / أجانب
إجمالي المرتبات والأجور وما في حكمها الشهرية	☐ ريال ☐ دولار	☐ ريال ☐ دولار	☐ ريال ☐ دولار	☐ ريال ☐ دولار

التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات

حالة التسجيل	إجمالي المبيعات / الإيرادات السنوية ☐ فعلي ☐ تقديري خلال الفترة : من / / إلى / /
☐ إلزامي ☐ إختياري	مبلغ ( ) ريال فقط .....

الإعفاءات (إن وجدت)

نوع الإعفاء	تاريخ بدء الإعفاء	تاريخ الإنتهاء	مصدر الإعفاء
قانـــون ☐ اتفـــاقيـــة ☐			
قانـــون ☐ اتفـــاقيـــة ☐			

بيانات العقار المؤجر

رقم العقار	نوع البناء	عدد الأدوار	عـــدد الوحـــدات					
			مـؤجـــرة		مستغلة		فارغة	تحت الإنشاء	إجمالي
			سكن	تجاري	سكن	تجاري			

تفاصيل الوحدات المؤجرة

رقم العقار	رقم الوحدة بالعقار	رقم الدور	نوع الوحدة	نوع إستغلال الوحدة	المساحة	إسم المستأجر	فترة الإيجار		القيمة الإيجارية الشهرية	
							من تاريخ	إلى تاريخ	العملة	المبلغ

إضافة نشاط / تعديل بيانات

نوع البيان المراد تعديله / النشاط المراد إضافته		البيان قبل التعديل	البيان بعد التعديل	الوثائق الرسمية
تعديل				
إضافة				

10

شكل النموذج المستخدم

الممثل للمكلف أمام الضرائب

إذا كان لديك مفوض او وكيل لدى الإدارة الضريبية ...

الإسم الرباعي مع اللقب	الصفة	الرقم الوطني	الرقم الضريبي	رقم التفويض / الوكالة	تاريخها

العنـــــــــــــوان /

المحافظة		المدينة		المديرية	
الحي		وحدات الجوار			
الهاتف الثابت		رقم الجوال		البريد الالكتروني	

الوثائق المؤيدة المرفق صورة منها إجمالي عدد المرفقات : ( ) كتابة .....

نوع الوثيقة	النوع	الرقم	جهة ومكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء	ملاحظات
☐ البطاقة الشخصية الإلكترونية / جواز سفر لغير اليمنيين						
☐ السجل التجاري / الصناعي ساري المفعول						
☐ عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات						
☐ رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول						
☐ عقد الايجار / اثبات الملكية للمركز والفروع والمخازن						
☐ الترخيص المهني ورخص مزاولة الاعمال الأخرى سارية المفعول						
☐ أصل خطاب الضمان البنكي (للمكلفين المستوردين لأول مرة)						
☐ أصل التفويض مع صورة البطاقة الشخصية الالكترونية للمفوض سارية المفعول.						
☐ عقود الايجار للوحدات العقارية المؤجرة						
☐ كشف بأسماء الموظفين والمستخدمين محدداً به طبيعة الوظيفة ورواتبهم والدخول الأخرى والمزايا العينية والنقدية الشهرية وارفاق نسخة من عقود العمل.						

التعهد

الأخ / مدير _____ المحترم

بعد التحية :

استناداً إلى :

☐ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

☐ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أتقدم اليكم:

☐إخطار بدء مزاولة النشاط وإصدار رقم ضريبي ☐طلب إصدار البطاقة الضريبية ☐طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات

☐إضافة نشاط ☐تعديل البيانات

و أتعهد أن كامل البيانات الواردة أعلاه والوثائق المرفقة صحيحة وحقيقية وعلى مسئوليتي ، كما أقر بعلمي التام بالغرامات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة البيانات لحقيقة نشاطي وأتحمل المسئولية عن صحة ما ورد بهذا من معلومات.

الاسم الرباعي مع اللقب	الصفة	التوقيع	التاريخ	الختم

• ملاحظة / في حالة احتياجك إلى مساحة أكبر يمكنك إرفاق البيانات في ورقة منفصلة موقعة من المكلف أو من ينوبه قانوناً ومختومة بختم المنشأة.

لاستعمال الإدارة الضريبية /

ملاحظات / _____

_____

_____

اسم مختص النافذة الواحدة / _____ التوقيع/ _____ التاريخ / /

اسم مأمور الحصر / _____ التوقيع/ _____ التاريخ / /

تاريخ الحصر	عدد صفحات محضر المعاينة ( )	عدد الصور الفوتوغرافية ( )	رقم الملف الحصري ( )

اسم رئيس قسم الحصر / _____ التوقيع/ _____ التاريخ / /

اسم مدخل البيانات / _____ التوقيع/ _____ التاريخ / /

اسم مسؤول الأرشفة الالكترونية / _____ التوقيع/ _____ التاريخ / /

اسم مسؤول الأرشيف / _____ التوقيع/ _____ التاريخ / /

• الأصل : للإدارة الضريبية المختصة * الصورة الأولى : للمكلف * الصورة الثانية : ثابتة بالدفتر

شكل النموذج المستخدم

الجمهورية اليمنية
وزارة الماليـــة/ مصلحة الضرائب
الإدارة الضريبية: .....

محضـــر معـــاينة

رقم الملف /
الرقم الضريبي | رقم التسجيل
9

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وإستناداً إلى إخطار مزاولة النشاط وطلب إصدار رقم ضريبي الذي تقدم به المكلف /..... بتاريخ / / ، وبناءً على تكليف النزول الميداني رقم ( ) وتاريخ / / ، فقد تم إنتقالي إلى مقر منشأة المكلف الموضح بياناته على النحو الآتي :

بيانات المكلف الفرد

اسـم المكـــلف رباعيـــاً				اللـــقـب		
إثبات الهوية	الرقم	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	الإقامة		
البطاقة الشخصية الالكترونية				☐ مقيم		
جواز السفر لغير اليمنيين/				يمني ☐ أجنبي ☐		
عنوان السكن الشخصي للمكلف	ملك ☐ إيجار ☐	إسم مالك العقار	تاريخ بدء الايجار	قيمة الإيجار الشهري	لا تنطبق ☐	
المحافظة		المدينة		المديرية		
الحي		وحدة الجوار				
الهاتف الثابت		رقم الفاكس		البريد الالكتروني		
رقم الجوال		ص . ب		الموقع الالكتروني		

الإسم التجاري / المهني	

بيانات المكلف الإعتباري

إسم الشركة								
الإسم بالإنجليزية (إن وجد)								
الكيان القانوني	جهاز إداري ☐	قطاع عام ☐	قطاع مختلط ☐	شركة أموال ☐ نوعها:	شركة أشخاص ☐ نوعها:	أجنبي ☐	هيئات ومنظمات ☐	نوعها: ☐
إسم الشهرة								

نشاط وعنوان منشأة المكلف

القطاع		نوع النشاط الرئيسي		عدد الأنشطة فرعية		عدد مخازن		عدد مستودعات
المحافظة		المدينة		المديرية				
الحي		شارع رئيسي		شارع فرعي				
وحدات الجوار	شمال		جنوب		شرق		غرب	
رقم الهاتف الثابت		رقم الفاكس		رقم الجوال				
ص . ب		البريد الالكتروني		الموقع الالكتروني				
رقم العقار	ملك ☐ إيجار ☐	إسم مالك العقار		تاريخ بدء الإيجار		قيمة الإيجار الشهري		لا تنطبق ☐

المكلف السابق المستغل للمنشأة

الإسم الرباعي مع اللقب		الإسم التجاري		نوع النشاط	
عنوان المكلف	المحافظة		المدينة		المديرية
	الحي		وحدة الجوار		
	الهاتف الثابت		رقم الجوال		البريد الالكتروني

نتائج المعاينة الميدانية :

تقع المنشأة على شارع رئيسي/ فرعي .....وعدد الفتحات ( ) فتحة ، وتبلغ مساحتها طول (م) عرض (م) وتحتوي على :

.....وتم معاينة فرع / مخازن / مستودعات /.....

.....

المرفقات
- صورة ورقية لخريطة (GPS , GIS) لمقر المنشأة والفروع والمخازن .
- صورة فوتوغرافية لمقر المنشأة والفروع والمخازن عدد ( ) صورة .

تحديد الإحداثيات وخارطة الموقع

نقطة الإحداثيات (X,Y)

المجاورين

الإسم الرباعي مع اللقب	الصفة	الرقم الوطني	رقم التلفون	التوقيع

إسم المكلف / ..... الصفة/ ..... التوقيع/ ..... إسم مأمور الحصر / ..... التوقيع/ ..... التاريخ / /

لإستعمال الإدارة الضريبية

من خلال الرجوع إلى سجلات الإدارة الضريبية لم نجد أي نشاط للمكلف او بيانات تخصه للفترة من / / إلى / /
عليه :.....

إسم رئيس قسم الجصر / ..... التوقيع/ ..... التاريخ / /
إسم مسئول الحاسب الآلي / ..... التوقيع/ ..... التاريخ / /

- الأصل : للإدارة الضريبية المختصة * الصورة الأولى : للمكلف * الصورة الثانية : ثابتة بالدفتر

شكل نماذج المخرجات 11

نموذج
كرت الرقم الضريبي


الجمهورية اليمنية
وزارة المـاليـــة
مصلحة الضرائب
المكتب الضريبي

الرقم الضريبي

كرت الرقم الضريبي

اسم المكلف :

الاسم التجاري :

الكيان القانوني :

الجنسية :

عنوان المركز الرئيسي :

النشـــاط :


رقم الملف الحصري :

تاريخ طباعة الكرت :

تاريخ إصدار الرقم الضريبي :

تاريخ بدء مزاولة النشاط :

QR code

ملاحظـــات هامة

- هذه الوثيقة لأغراض الحصر وليست بديلة عن البطاقة الضريبية.
- في حالة فقدان أو تلف كرت الرقم الضريبي يجب إبلاغ الإدارة الضريبية المختصة .

نموذج
البطاقة الضريبية

مدة سريان البطاقة حتى نهاية شهر /

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب
الإدارة الضريبية: .....

Republic Of Yemen
Ministry Of Finance
Tax Authority

بطاقة ضريبية

الرقم الضريبي :

اسم المكلف :
الاسم التجاري :
الكيان القانوني : الجنسية :
عنوان المركز الرئيسي :
النشاط :

تاريخ بدء المزاولة :
الرقم التسلسلي الآلي :
تاريخ الإصدار :

QR code

ملاحظات هامة

- تعتبر هذه البطاقة من الوثائق الأساسية التي تطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي ترخيص مزاولة النشاط التجاري أو المهني أو الصناعي والأنشطة بكافة أنواعها.
- في حالة فقدان أو تلف البطاقة يجب إبلاغ الإدارة الضريبية المختصة.

نموذج
شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب
الإدارة الضريبية: .....

نموذج رقم(٤/ ض.ع.م)
رقم القيد :
التاريـــخ :

الرقم الضريبي للمسجل

شهادة التسجيل
لأغراض الضريبة العامة على المبيعات

تشهد مصلحة الضرائب بأن المكلف/
وعنوان المركز الرئيسي/
ونشاطه/
قد تم تسجيـــله برقم تسجيل ( ) وفقـاً لأحكـام المـادة (٦) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته، وذلك إعتباراً من تاريخ .....
وبناءً عليه أعطي هذه الشهادة .

المدير العام
الاســم / .....
التوقيع / .....

QR code



ثانياً:

إجراء إصدار / تجديد البطاقة الضريبية (للمكلفين المحصورين سابقاً)

ثانياً: إجراء إصدار /تجديد البطاقة الضريبية (للمكلفين المحصورين سابقا)

1	المستفيد من الخدمة			كل مكلف (طبيعي / اعتباري) تقدم بطلب الحصول على البطاقة الضريبية أو تجديدها .
2	المرجعيات التشريعية الثابتة	ضرائب الدخل	القانون	المادتان (79، 80) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
			اللائحة	المادتان (98، 99) من قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتهما.
3	واجبات المكلف		موعد تقديم الطلب	عند طلب المكلف اصدار البطاقة الضريبية أو انقضاء موعد سريان البطاقة لاستصدار بطاقة جديدة.
			نموذج الطلب المستخدم	نموذج طلب إصدار / تجديد البطاقة الضريبية رقم (5) حصر (شكل النموذج مبين في ص 40)
			الوثائق المطلوبة	➢ نموذج طلب إصدار / تجديد البطاقة الضريبية رقم (5) حصر وإرفاق الوثائق الآتية: 1. البطاقة الضريبية المنتهية (في حالة التجديد). 2. صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية للمكلف الفرد (الرقم الوطني) سارية المفعول/ صورة من جواز سفر للأفراد غير اليمنيين. 3. أصل التفويض موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور صاحب المنشأة).
			إجراءات المكلف	➢ يحصل المكلف على نموذج (5) حصر من أحد المصادر الآتية: 1. الموقع الإلكتروني للمصلحة. 2. النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة. 3. أي مصدر آخر تحدده المصلحة. ➢ يقوم المكلف بتعبئة بيانات النموذج ، والتوقيع عليه وختمه بختم المنشأة ، وإرفاق الوثائق المؤيدة والمطلوبة . ➢ تسليم النموذج مع المرفقات لموظف النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.

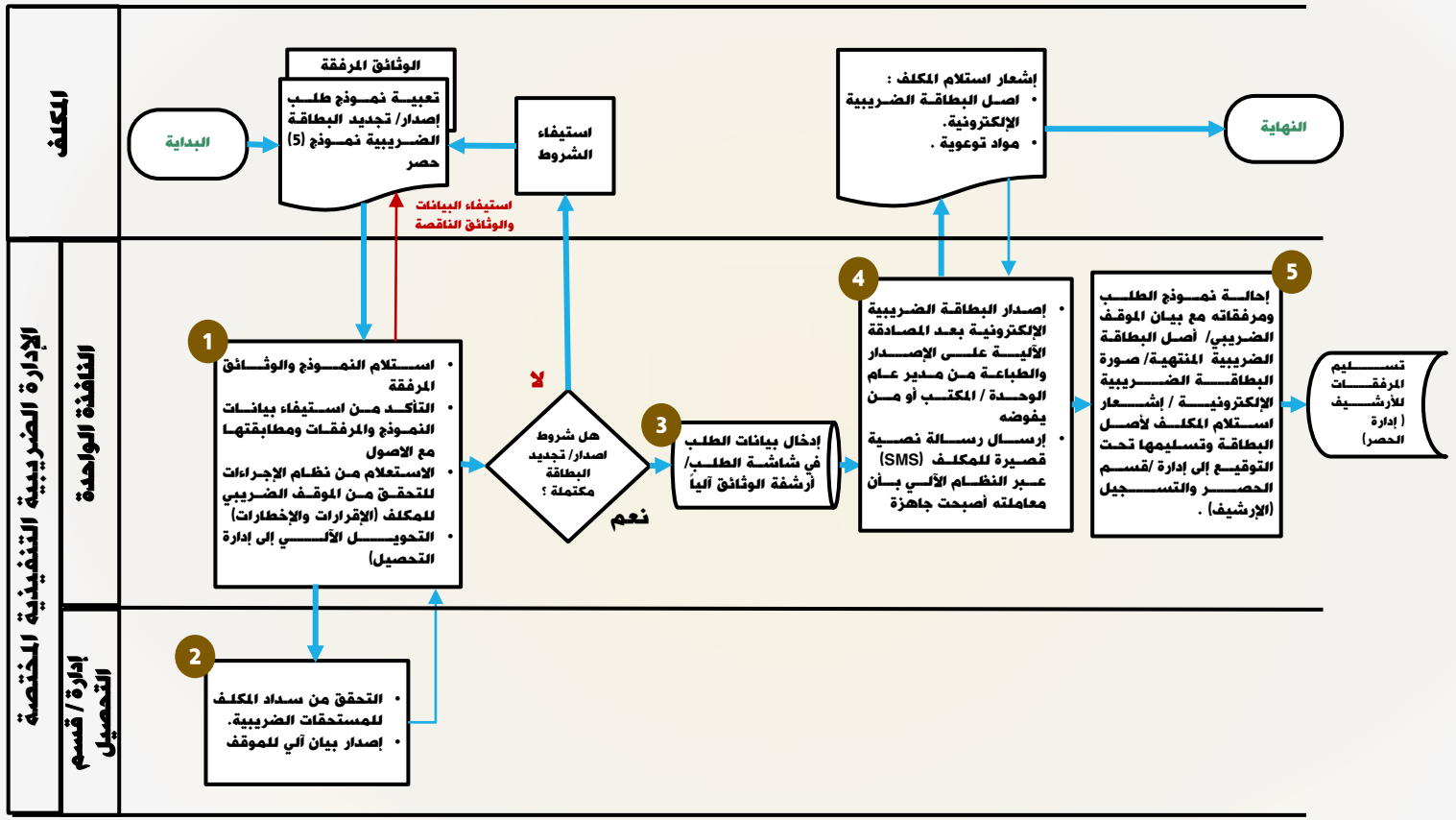
		جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	مكان التنفيذ			النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارات الضريبية التنفيذية المختصة	-
		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	1	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة باستلام الطلب ومرفقاته، والتأكد من الآتي:- (أ) 1. تقديم الطلب على النموذج الرسمي المعد لهذا الغرض. 2. إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة ، و مطابقتها مع الأصول والتوقيع بذلك(صورة طبق الأصل). 3. استيفاء وتعبئة كافة بيانات وحقول نموذج الطلب. (عند وجود نقص في بيانات النموذج أو عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة يتم إبلاغ المكلف مباشرة لاستكمالها). 4. ختم وتوقيع الطلب من قبل المكلف أو من ينوبه قانوناً بموجب تفويض رسمي موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه. (ب) الاستعلام من نظام الإجراءات للتحقق من الموقف الضريبي للمكلف (استخراج بيان حالة الموقف الضريبي للمكلف) والتأكد من استيفاء شروط إصدار / تجديد البطاقة الضريبية الآتية : 1. تقديم الإقرارات الضريبية (أرباح، مرتبات، مبيعات) حتى آخر فترة ضريبية مستحقة و سداد الضريبة المستحقة الواجبة الأداء من واقعها. 2. سداد المستحقات الضريبية الواجبة الأداء (النهائية). (ج) التحويل الآلي إلى إدارة / قسم التحصيل للتحقق من سداد المكلف للمستحقات الضريبية .	ساعة

		جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة /قسم التحصيل	2	➢ تقوم إدارة / قسم التحصيل بتحديد موقف المكلف من سداد المستحقات الضريبية الواجبة الأداء (النهائية) وعكسه آلياً في بيان الموقف الضريبي.	ساعة
			النافذة الواحدة	3	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة بعد استيفاء شروط إصدار / تجديد البطاقة الضريبية بالآتي:- • إدخال بيانات النموذج في شاشة الطلب. • الأرشفة الآلية للنموذج والوثائق المرفقة به .	(30) دقيقة
				4	➢ اصدار وطباعة البطاقة الضريبية الإلكترونية بعد المصادقة الآلية من مدير عام الوحدة / المكتب على الإصدار والطباعة . ➢ إرسال رسالة نصية قصيرة للمكلف (SMS)عبر النظام الآلي بأن معاملته أصبحت جاهزة ➢ تسليم المكلف (بعد التوقيع بالاستلام) أصل البطاقة الضريبية الإلكترونية مع مواد توعوية . ➢ الارشفة الآلية لصورة البطاقة الضريبية الالكترونية واشعار استلام المكلف	(40) دقيقة
				5	➢ إحالة نموذج الطلب ومرفقاته مع بيان الموقف الضريبي/ أصل البطاقة الضريبية المنتهية/ صورة البطاقة الضريبية الإلكترونية / إشعار استلام المكلف لأصل البطاقة وتسليمها تحت التوقيع إلى إدارة /قسم الحصر والتسجيل (الإرشيف) .	بقية اليوم
		المخرجات			البطاقة الضريبية الإلكترونية. شكل النموذج مبين في ص (30)	-

إجراء : إصدار /تجديد البطاقة الضريبية (للمكلفين المحصورين سابقاً)

- عدد الخطوات : (5) خطوات
- زمن انجاز الطلب : خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والشروط والوثائق المطلوبة

خارطة الإجراء 5

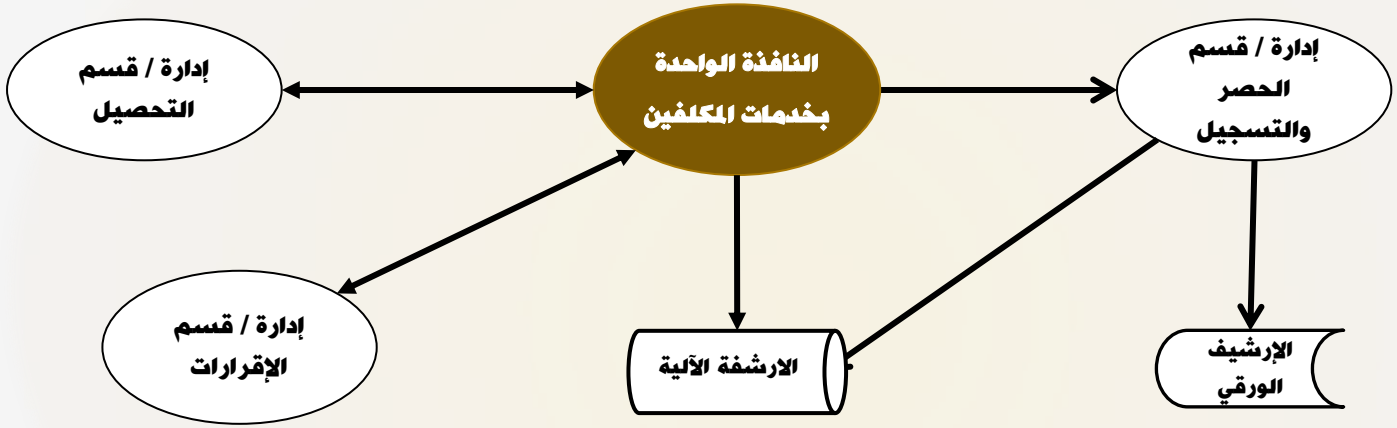


6	علاقة الإجراء بالإجراءات الأخرى

الخارطة الكلية للإجراءات الضريبية وتدفق المعلومات

انسياب المعلومات والوثائق بين إجراء إصدار / تجديد البطاقة الضريبية والإجراءات الأخرى

(عبر نظام الإجراءات الضريبية)



7	الجهات المشاركة	لا يوجد
8	رسوم الخدمة	لا يوجد
9	زمن إنجاز الخدمة	خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات الشروط والوثائق المطلوبة

10

شكل النموذج المستخدم

الجمهورية اليمنية
وزارة الماليـــة/ مصلحة الضرائب
الوحدة / المكتب: .....
فـــرع: .....

رقم مطبعي
نموذج رقم (5) حصر
الرقم الضريبي | رقم التسجيل
9

طلب / ☐إصدار ☐ تجديد البطاقة الضريبية للفترة من / / 20م إلى / / 20م (للمكلفين المحصورين سابقاً)

بيانات المكلف الفرد	إسم المكلف رباعياً /				اللقب /	
	نوع وثيقة التعريف	الرقم	مكان الإصدار	تأريخ الإصدار	تأريخ الانتهاء	النشاط الرئيسي
	البطاقة الشخصية الإلكترونية /					
	جواز سفر لغير اليمنيين /					
	الإسم التجاري / المهني					

بيانات المكلف الاعتباري	إسم الشركة								
	الكيان القانوني	جهاز إداري ☐	قطاع عام ☐	قطاع مختلط ☐	شركة أموال ☐ نوعها:	شركة اشخاص ☐ نوعها:	اجنبي ☐	هيئات ومنظمات ☐	أخرى ☐ نوعها:

البيان	الفترة الضريبية		مبلغ الضريبة	رقم القسيمة / الشيك	تأريخ القسيمة / الشيك
إقرار ضريبة الأرباح / المهن					
آخر إقرار لضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها					
آخر إقرار لضريبة المبيعات					

الوثائق المرفق نسخة منها :

☐ صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية للمكلف الفرد سارية المفعول او صورة جواز السفر لغير اليمنيين
☐ أصل البطاقة الضريبية المنتهية (في حالة التجديد)
☐ أصل التفويض معمد من الجهة المختصة مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية للمفوض سارية المفعول

الأخ/ مدير ..... المحترم
بعد التحية,,,,
إستناداً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.. أتقدم اليكم بطلب :
☐ اصدار بطاقة ضريبية علماً بأنني قد منحت الرقم الضريبي المبين أعلاه.
☐ تجديد البطاقة الضريبية علماً بانني قد قدمت اقراراتي وفقاً للقوانين الضريبية النافذة وكما هو موضح أعلاه.

الإسم الرباعي مع اللقب	الصفة	التوقيع	التاريخ	الختم

لإستعمال الإدارة الضريبية / (مرفق بهذا موقف المكلف من واقع النظام الآلي)

إسم المختص / ..... التوقيع/ ..... التاريخ / /
إسم المدخل / ..... التوقيع/ ..... التاريخ / /

تم منح البطاقة برقم	
وتـــــاريخ	/ /

إستلام البطاقة	الإسم الرباعي مع اللقب	الصفة	التوقيع	التاريخ



ثالثاً :

اجراء التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات (للمكلفين المحصورين سابقاً)

ثالثاً : إجراء التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات (للمكلفين المحصورين سابقاً)

1	المستفيد من الخدمة			➢ كل شخص (طبيعي أو اعتباري) بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حد التسجيل المنصوص عليه في القانون (50.000.000)خمسين مليون ريال (التسجيل الإلزامي). ➢ كل مكلف يرغب بالتسجيل الاختياري وهو لم يبلغ حد التسجيل.
2	المرجعيات التشريعية النافذة	ضريبة المبيعات	القانون	المادتان (7,6) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
			اللائحة	المادتان (9,3) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (93) لسنة 2002م بشأن لائحة نظام التسجيل للضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته.
3	واجبات المكلف		موعد الإخطار	➢ التقدم إلى الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة بطلب التسجيل في موعد أقصاه الـ (15) يوماً الأولى من الشهر الذي بلغت فيه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر .
			نموذج الإخطار المستخدم	➢ إخطار طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات نموذج (1) حصر. (شكل النموذج مبين في ص 25-27)
			مسؤولية الإخطار	➢ يقع واجب الإخطار على: – صاحب المنشأة أو من ينوبه قانونا بموجب تفويض رسمي معمد من قبل المحكمة المختصة بالنسبة للشخص الطبيعي (الفرد). – مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المسؤول عن إدارتها حسب الأحوال.

3	واجبات المكلف	الوثائق المطلوبة	➢ إرفاق صورة من الوثائق الآتية: 1. البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول (الرقم الوطني) للمكلف الفرد / جواز السفر ساري المفعول للأفراد غير اليمنيين. 2. البطاقة الضريبية سارية المفعول. 3. أصل التفويض موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور صاحب المنشأة).
		إجراءات المكلف	➢ يحصل المكلف على إخطار طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات نموذج (1) حصر من أحد المصادر الآتية: 1. الموقع الإلكتروني للمصلحة. 2. النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة. 3. أي مصدر آخر تحدده المصلحة . ➢ يقوم المكلف بتعبئة جميع بيانات وحقول إخطار طلب التسجيل نموذج (1) حصر والتوقيع عليه وإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة . ➢ تسليم النموذج مع المرفقات لموظف النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.

		جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	مكان التنفيذ		النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارات الضريبية التنفيذية المختصة.	-
			النافذة الواحدة	1	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة باستلام إخطار طلب التسجيل للضريبة العامة على المبيعات المقدم من المكلف ومرفقاته والتأكد من الآتي: (أ) 1. تقديم طلب التسجيل على النموذج الرسمي المعد لهذا الغرض. 2. إرفاق الوثائق المؤيدة والمطلوبة والمحددة سابقاً (حسب طبيعة الحالة) . 3. تقديم الإخطار خلال الموعد القانوني المحدد لذلك او تطبق عليه الغرامات القانونية. 4. ختم وتوقيع طلب التسجيل من قبل المكلف أو من ينوبه قانوناً بموجب تفويض رسمي موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه. 5. استيفاء وتعبئة بيانات وحقول طلب التسجيل من قبل المكلف . (عند وجود نقص في بيانات الإخطار أو عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة يتم إبلاغ المكلف مباشرة لاستكمالها). 6. مطابقة صور الوثائق مع الأصول والتوقيع بالمطابقة (صورة طبق الأصل). (ب) الاستعلام من نظام الإجراءات للتحقق من وجود رقم تسجيل سابق : في حالة وجود رقم تسجيل سابق للمكلف يتم: 1. تحديث قاعدة بيانات التسجيل من واقع إخطار طلب التسجيل . 2. طباعة شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات وإخطار التسجيل وتسليمهما للمكلف بعد التوقيع بالاستلام.	ساعة

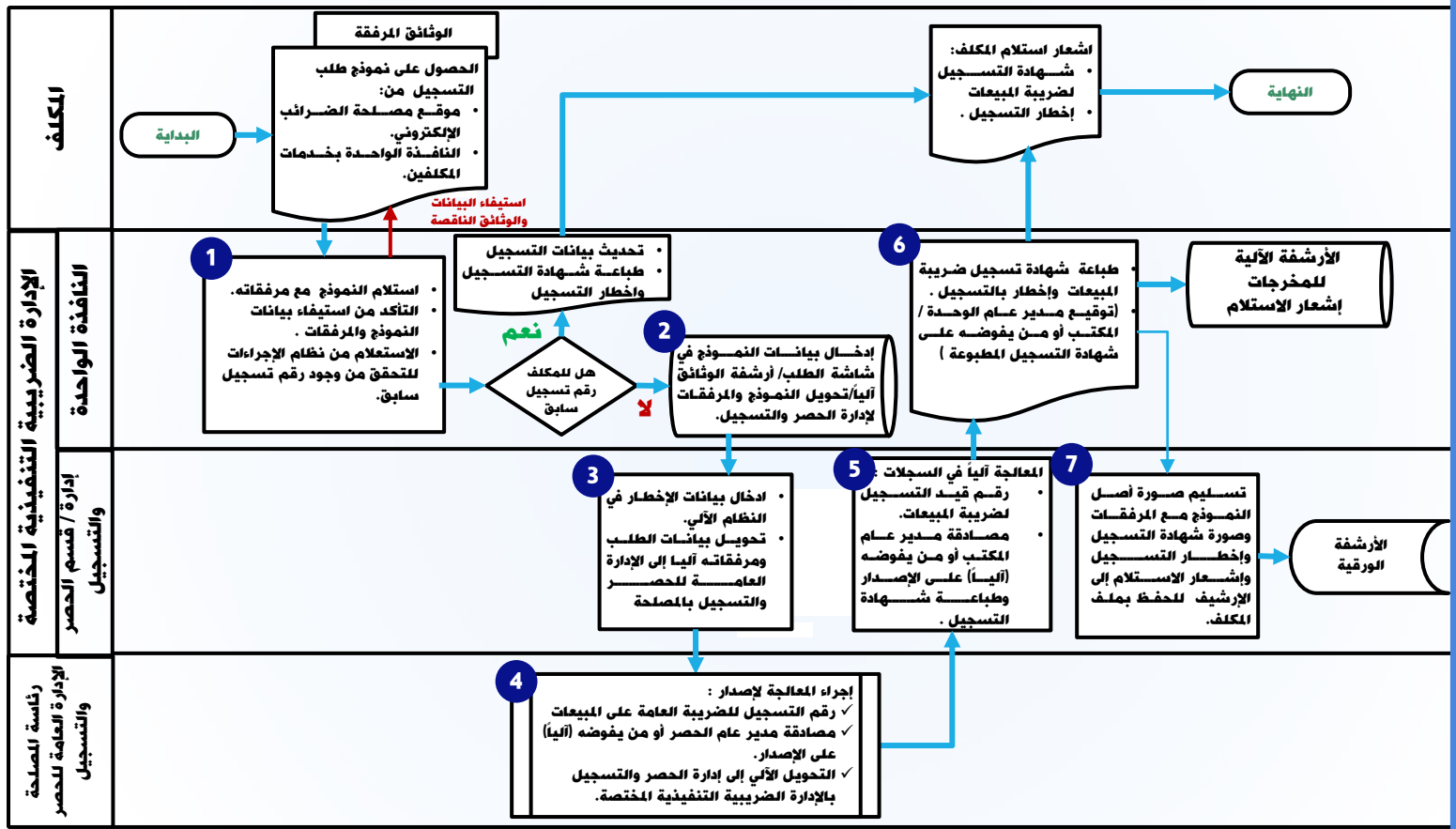
		جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	2	في حالة عدم وجود رقم تسجيل سابق للمكلف يتم : 1. إدخال بيانات طلب التسجيل في شاشة الطلب . 2. الأرشفة الآلية للطلب والوثائق المرفقة به . 3. التحويل آلياً للنموذج والمرفقات إلى إدارة/ قسم الحصر والتسجيل في الإدارة الضريبية التنفيذية.	(30) دقيقة
			إدارة / قسم الحصر والتسجيل	3	➢ تقوم إدارة / قسم الحصر والتسجيل بالآتي:- أ- إدخال بيانات إخطار طلب التسجيل في النظام الآلي. ب- تحويل طلب التسجيل ومرفقاته آلياً إلى الإدارة العامة للحصر والتسجيل برئاسة المصلحة.	(15) دقيقة
		الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة		4	➢ تقوم الإدارة العامة للحصر والتسجيل في المصلحة بالآتي: أ- إجراء المعالجة لإصدار رقم التسجيل للضريبة العامة على المبيعات ب- المصادقة آلياً من مدير عام الحصر والتسجيل أو من يفوضه على إصدار رقم التسجيل . ج- التحويل الآلي لرقم التسجيل للضريبة العامة على المبيعات إلى إدارة / قسم الحصر والتسجيل في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.	(30) دقيقة

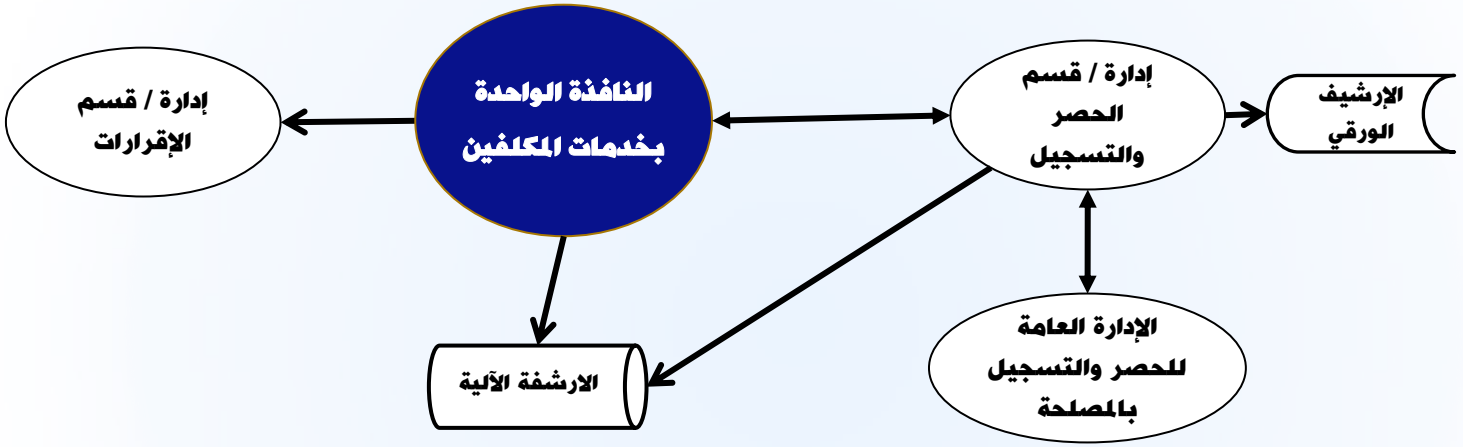
			جهة تنفيذ الإجراء	رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم الحصر والتسجيل	5	➢ تقوم إدارة / قسم الحصر و التسجيل بالإدارة الضريبية التنفيذية المختصة بالآتي : ✓ قيد طلب التسجيل لضريبة المبيعات وإخطار التسجيل في سجل قيد طلبات التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات. ✓ مصادقة مدير عام المكتب/ الوحدة ، أو من يفوضه على الإصدار وطباعة شهادة التسجيل وإخطار التسجيل .	(30) دقيقة
			النافذة الواحدة	6	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة بالآتي : 1. طباعة شهادة التسجيل وإخطار بالتسجيل (آليا) واستكمال توقيع الشهادة والإخطار بالتسجيل من مدير عام الوحدة / المكتب المختص أو من يفوضه والختم. 2. تسليم المكلف شهادة التسجيل وإخطار التسجيل ومواد توعوية (تحت التوقيع) بالاستلام. 3. الأرشفة الآلية لشهادة التسجيل وإخطار التسجيل وإشعار الاستلام . 4. إحالة الإخطار ومرفقاته وصورة الشهادة والإخطار وإشعار الاستلام إلى إدارة / قسم الحصر والتسجيل.	(45) دقيقة
			إدارة / قسم الحصر والتسجيل	7	➢ تقوم إدارة / قسم الحصر والتسجيل بتسليم صورة أصل النموذج مع المرفقات وصورة شهادة التسجيل وإخطار التسجيل وإشعار الاستلام إلى الإرشيف للحفظ بملف المكلف.	بقية اليوم
			المخرجات		➢ شهادة التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات . ➢ إخطار بالتسجيل للضريبة العامة على المبيعات. (شكل نموذج الشهادة مبين في ص 31)	-

إجراء : التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات (للمكلفين المحصورين سابقاً)

عدد الخطوات : 7 خطوات
زمن إنجاز الطلب : خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات والوثائق المطلوبة

خارطة الإجراء



6	علاقة الإجراء بالإجراءات الأخرى	**الخارطة الكلية للإجراءات الضريبية وتدفق المعلومات** انسياب المعلومات والوثائق بين إجراء التسجيل للضريبة العامة على المبيعات والإجراءات الأخرى (عبر نظام الإجراءات الضريبية) 
7	الجهات المشاركة	لا يوجد
8	رسوم الخدمة	لا يوجد
9	زمن إنجاز الخدمة	يوم عمل من تأريخ استلام الطلب من المكلف مستوفياً للبيانات والوثائق المطلوبة.



رابعاً:
اجراء إضافة نشاط / تعديل بيانات

رابعاً: إجراء إضافة نشاط / تعديل بيانات

1	المستفيد من الخدمة			مكلفو ضرائب الدخل والمسجلون في الضريبة العامة على المبيعات .
2	المرجعيات التشريعية النافذة	ضرائب دخل	القانون	المادة (72) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
			اللائحة	الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (86) من قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتهما.
		ضريبة المبيعات	القانون	الفقرة (ب) من المادة (7) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
			القرارات الوزارية	الفقرة (ب) من المادة (12) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (93) لسنة 2002م بشأن اللائحة الخاصة بنظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
3	واجبات المكلف	موعد الإخطار		➢ (30) يوماً من تأريخ إضافة نشاط / تعديل بيانات لمكلفي ضرائب الدخل. ➢ (21) يوماً من تأريخ حدوث التعديل أو التغيير في بيانات الضريبة العامة على المبيعات للمكلفين المسجلين.
		نموذج الإخطار المستخدم		➢ إخطار إضافة نشاط / تعديل بيانات (نموذج (1) حصر) (شكل النموذج مبين في صـ 25-27)

3	واجبات المكلف	مسؤولية الإخطار
		➢ يقع واجب الإخطار على: 1. صاحب المنشأة أو من ينوبه قانوناً بتفويض رسمي معمد من المحكمة المختصة ، إذا كان المكلف الطبيعي (فرد).- 2. مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المسؤول عن إدارتها حسب الأحوال، إذا كان المكلف اعتباري (شركة ، مؤسسة).
		الوثائق المطلوبة
		➢ إرفاق صورة من الوثائق المؤيدة والمطلوبة الآتية مع إخطار إضافة نشاط أو تعديل بيانات نموذج رقم (1) حصر :- 1. البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول (الرقم الوطني) للمكلف الفرد أو جواز السفر للأفراد غير اليمنيين ساري المفعول . 2. السجل التجاري أو الصناعي ساري المفعول. 3. أصل البطاقة الضريبية سارية المفعول. 4. أصل شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات مع الصور المعتمدة طبق الأصل. 5. أصل خطاب ضمان بنكي (نقدي) لدى البنك المركزي أو أحد فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات أو أحد البنوك التجارية المخولة من البنك المركزي ، على أن يُعمد خطاب الضمان من البنك المركزي لصالح مصلحة الضرائب لمدة عام وذلك في حالة إضافة نشاط استيراد لمكلف محصور سابقاً لدى الإدارة الضريبية ، (ويصدر بتحديد مبلغ الضمان لفئتي كبار ومتوسطي المكلفين المستوردين قرار من رئيس المصلحة) مع الوفاء بأي التزامات ضريبية مستحقة على المكلف . 6. أصل التفويض موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور صاحب المنشأة). 7. أي وثائق ومستندات أخرى حسب طبيعة الحالة .
		إجراءات المكلف
		➢ يحصل المكلف على إخطار إضافة نشاط / تعديل بيانات نموذج (1) حصر من أحد المصادر الآتية: 1. الموقع الإلكتروني للمصلحة. 2. النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة. 3. أي مصدر آخر تحدده المصلحة . ➢ يقوم المكلف بتعبئة جميع بيانات وحقول نموذج الإخطار والتوقيع عليه وإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة . ➢ تسليم النموذج مع المرفقات لموظف النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
		مكان التنفيذ			النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	-
4		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	1	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة بإستلام نموذج الإخطار ومرفقاته من المكلف والتأكد من الآتي: 1. تقديم الإخطار على النموذج الرسمي المعد لهذا الغرض. 2. إرفاق الوثائق المؤيدة والمطلوبة (حسب طبيعة الحالة) . 3. استيفاء وتعبئة بيانات وحقول نموذج الإخطار . (عند وجود نقص في بيانات الإخطار أو عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة كافة يتم إبلاغ المكلف مباشرة لاستكمالها). 4. ختم وتوقيع الإخطار من قبل المكلف أو من ينوبه قانوناً بموجب تفويض رسمي موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه. 5. مطابقة صور الوثائق مع الأصول وتوقيع موظف النافذة الواحدة بالمطابقة (صورة طبق الأصل).	(30) دقيقة

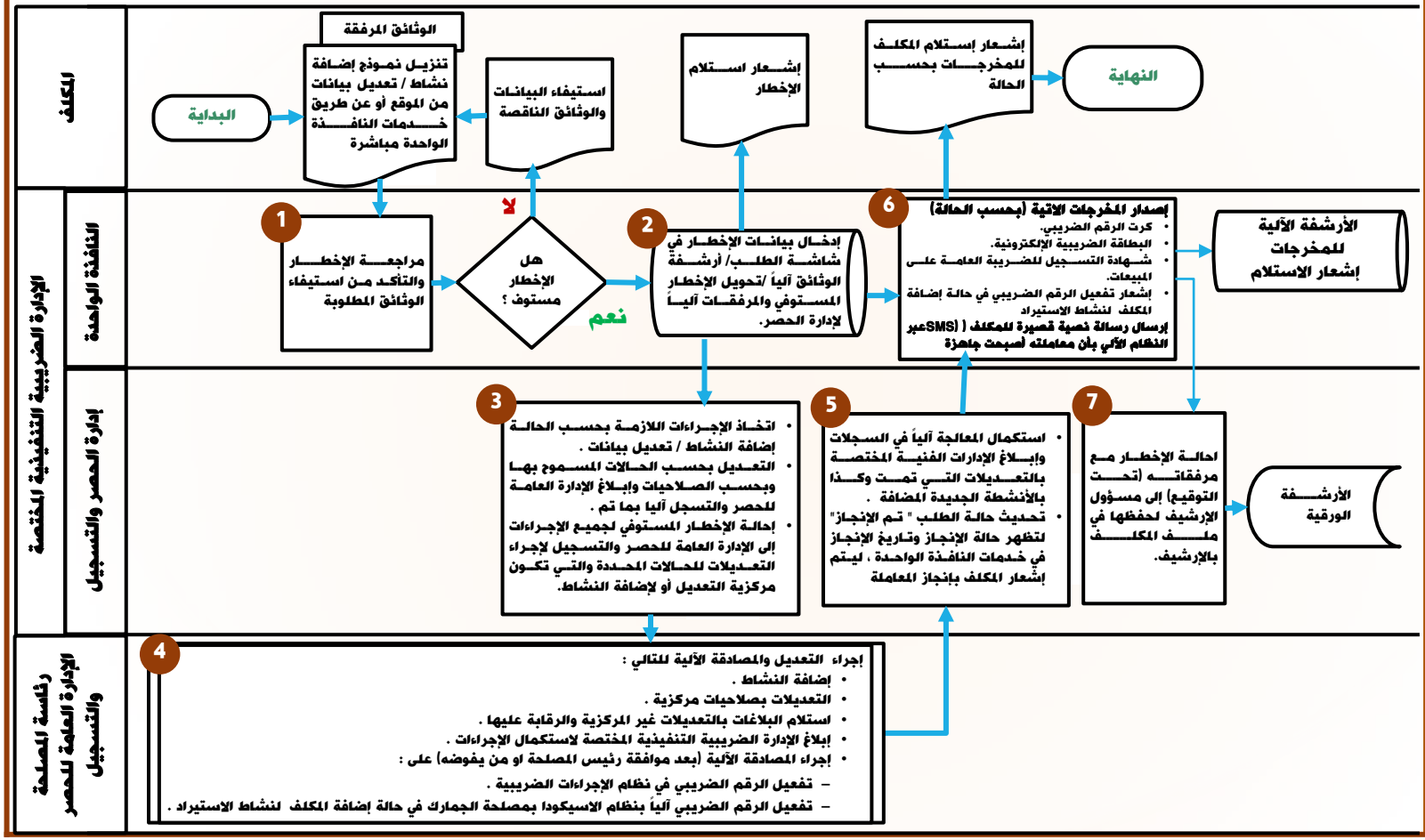
		جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	2	➢ يقوم موظف النافذة الواحدة بالآتي : 1. إدخال البيانات الأساسية للإخطار (إضافة نشاط / تعديل بيانات) في شاشة الطلب . 2. أرشفة الوثائق آلياً وإصدار إشعار استلام الإخطار. 3. تحويل الإخطار مع مرفقاته آلياً إلى إدارة / قسم الحصر والتسجيل.	(30) دقيقة
			إدارة / قسم الحصر والتسجيل	3	➢ يقوم المختص بإدارة / قسم الحصر والتسجيل بالآتي: 1. مراجعة الوثائق المرفقة بنموذج الإخطار وإجراء محضر المعاينة بحسب طبيعة الحالة (إضافة نشاط / تعديل بيانات) . 2. التعديل بحسب طبيعة الحالة والصلاحيات المسموح بها. 3. الإحالة آلياً للطلب المستوفي لجميع الإجراءات مع مرفقاته ومحضر المعاينة (حسب الحالة) بعد أرشفتها إلكترونياً وذلك إلى الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة لإجراء التعديلات للحالات المركزية (إضافة نشاط / تعديل بيانات).	بقية اليوم الأول
		الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة		4	➢ تقوم الإدارة العامة للحصر والتسجيل برئاسة المصلحة بإجراء التعديلات والمصادقات الآلية للتالي :- 1. إضافة النشاط . 2. التعديلات بصلاحيات مركزية . 3. استلام البلاغات بالتعديلات غير المركزية والرقابة عليها . 4. الإبلاغ آلياً للإدارة الضريبية التنفيذية المختصة (إدارة / قسم الحصر والتسجيل) لاستكمال الإجراءات اللازمة. ➢ إجراء المصادقة الآلية (بعد موافقة رئيس المصلحة او من يفوضه) على : • تفعيل الرقم الضريبي في نظام الإجراءات الضريبية . • تفعيل الرقم الضريبي آلياً بنظام الاسيكودا بمصلحة الجمارك في حالة إضافة المكلف لنشاط الاستيراد .	يوم عمل

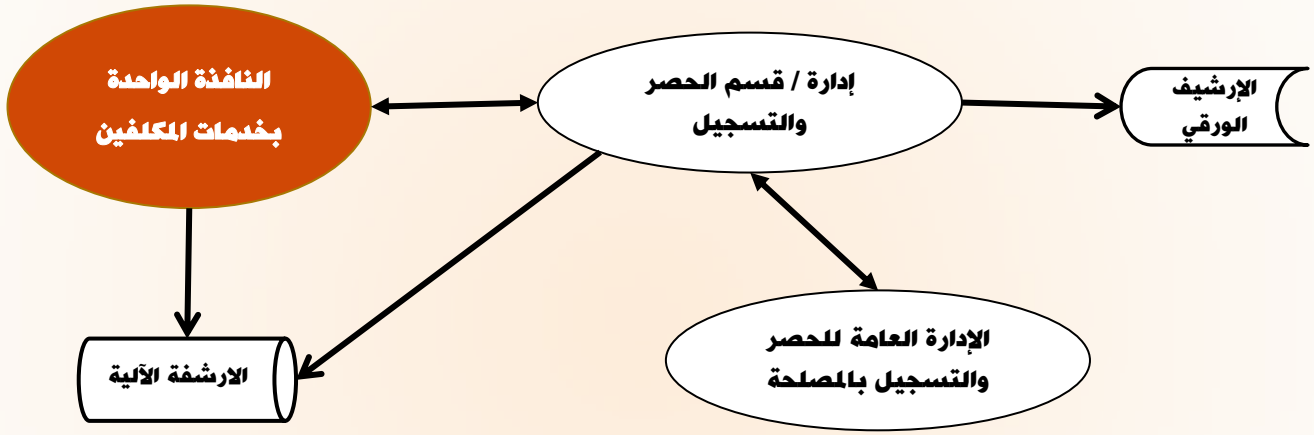
			جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
4	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم الحصر والتسجيل		5	يقوم المختص بإدارة / قسم الحصر والتسجيل بالآتي: ➢ استكمال المعالجات آلياً في السجلات . ➢ التعديل في نظام الإجراءات بالأنشطة الجديدة المضافة / التعديلات في البيانات. ➢ تحديث حالات الطلب (تم الإنجاز) لتظهر حالة الإنجاز وتأريخ الإنجاز في خدمات النافذة الواحدة ، ليتم إشعار المكلف بإنجاز المعاملة.	ساعة من اليوم الثالث
			النافذة الواحدة		6	➢ يقوم مختص النافذة الواحدة بإرسال رسالة نصية (SMS) للمكلف بأن معاملته أنجزت. ➢ تسليم المكلف المخرجات (بحسب الحالة) والتوقيع على قسيمة الاستلام: 1. كرت الرقم الضريبي. 2. البطاقة الضريبية الإلكترونية. 3. شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات. 4. إشعار تفعيل الرقم الضريبي في حالة إضافة المكلف لنشاط الاستيراد . ➢ الأرشفة الآلية للمخرجات وقسيمة الاستلام. ➢ إرسال نموذج الإخطار ومرفقاته إلى إدارة / قسم الحصر والتسجيل.	(45) دقيقة
			إدارة / قسم الحصر والتسجيل		7	➢ احالة الإخطار مع مرفقاته (تحت التوقيع) إلى مسؤول الإرشيف لحفظها في ملف المكلف بالإرشيف.	بقية اليوم الثالث
			المخرجات			➢ كرت الرقم الضريبي. ➢ البطاقة الضريبية الإلكترونية . ➢ شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات وإخطار التسجيل شكل نموذج المخرجات مبين في ص (29-31)	-

إجراء : إضافة نشاط / تعديل بيانات

عدد الخطوات : 7 خطوات
زمن استلام الإخطار : 60 دقيقة
زمن إنجاز الإخطار : خلال (3) أيام عمل من تأريخ تقديم الإخطار مستوفياً للبيانات والوثائق المطلوبة

خارطة الإجراء 5



6	علاقة الإجراء بالإجراءات الأخرى	**الخارطة الكلية للإجراءات الضريبية وتدفق المعلومات** انسياب المعلومات والوثائق بين إجراء إضافة نشاط / تعديل بيانات والإجراءات الأخرى (عبر نظام الإجراءات الضريبية) 	
7	الجهات المشاركة		مصلحة الجمارك (بالنسبة لحالات الاستيراد)
8	رسوم الخدمة		لايوجد
9	زمن إنجاز الخدمة	استلام الإخطار	(60) دقيقة
		إنجاز الإخطار	خلال (3) أيام عمل من تأريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات والوثائق المطلوبة

خامساً:

إجراء تعليق / تفعيل الرقم الضريبي



خامساً: إجراء تعليق / تفعيل الرقم الضريبي

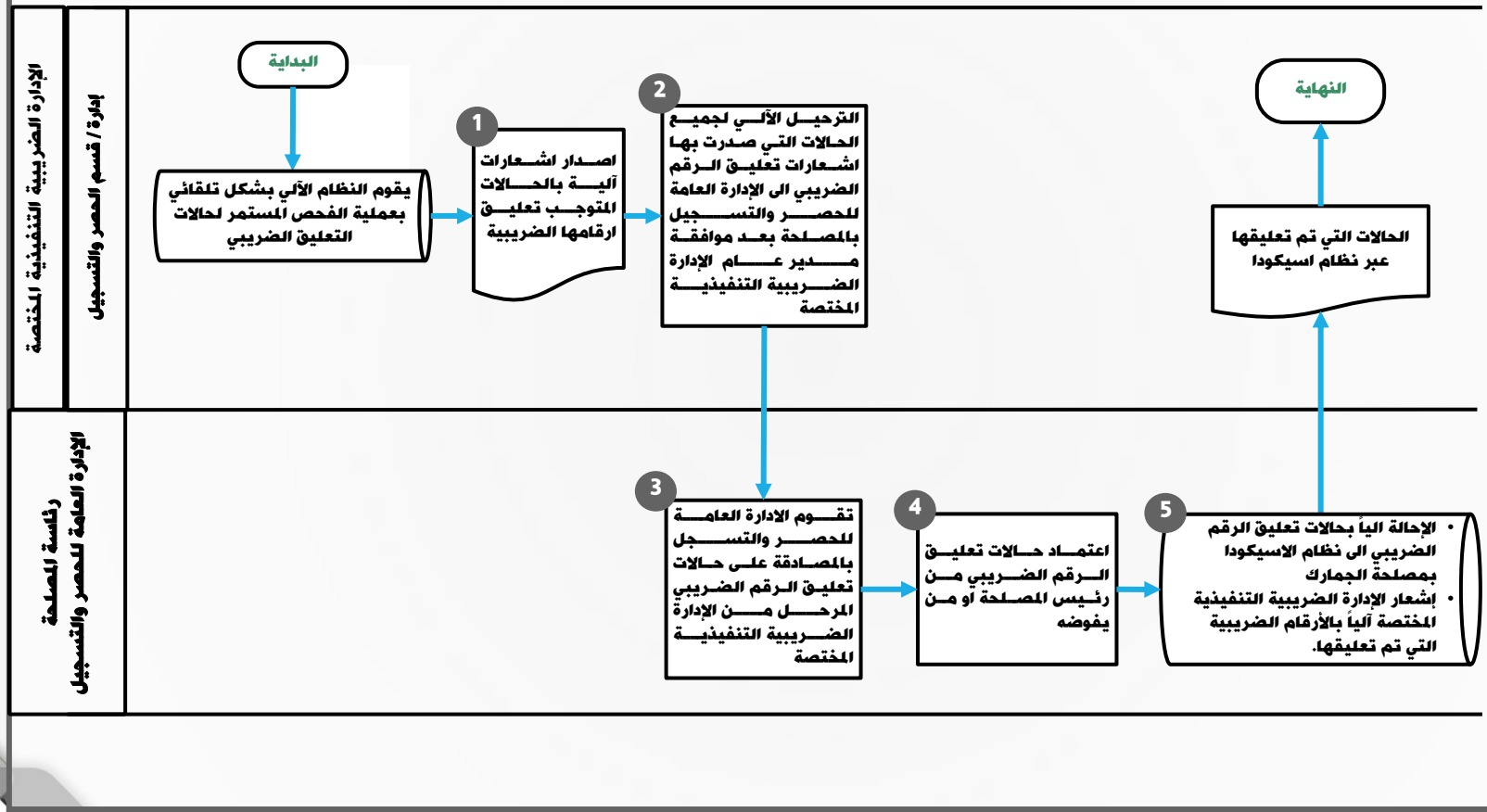
1	المستفيد من الخدمة		مكلفو ضرائب الدخل والمسجلون في الضريبة العامة على المبيعات .
2	المرجعية التشريعية النافذة		الفقرة (ك)من المادة (97) والمادة (102) من قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتهما.
3	أولاً : إجراءات تعليق الرقم الضريبي	حالات تعليق الرقم الضريبي للمكلف	**يتم تعليق الرقم الضريبي بشكل تلقائي مباشر عبر نظام الإجراءات الضريبية للحالات الاتية:** 1. عدم التزام المكلف بتقديم إقرار ضرائب الدخل السنوي لمدة سنة بعد مضى الموعد القانوني لتقديم الإقرار . 2. عدم التزام المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات لثلاث فترات ضريبية متتالية. 3. عدم التزام المكلف بسداد المبالغ الضريبية المستحقة الواجبة الأداء (النهائية) بعد انتهاء فترة إنذار المكلف بالسداد وفقاً للإجراءات القانونية. 4. حالات التوقف والتنازل والتصفية وفقاً لما هو محدد في دليل التوقف /التنازل / إلغاء التسجيل . 5. عدم وجود منشأة المكلف في العنوان المثبت لدى الإدارة الضريبية وعدم اهتدائها إلى عنوان المكلف ، وذلك بموجب محاضر انتقال وتحري ميداني من قبل الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة (وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والمبين في صفحة (71). 6. حالات حماية الإيرادات العامة أو تطبيق القوانين النافذة ، أو الحالات الأخرى المتعلقة بمكافحة جرائم التهرب الضريبي ، ولا يتم تعليق تلك الحالات إلا بعد موافقة رئيس المصلحة.

4	أولاً : إجراءات تعليق الرقم الضريبي	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء	رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
			الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة (إدارة / قسم الحصر والتسجيل)	-	➢ يقوم النظام الآلي بشكل تلقائي بعملية الفحص المستمر لحالات التعليق الضريبي	
				1	تقوم إدارة / قسم الحصر والتسجيل بالإدارة الضريبية التنفيذية المختصة : ➢ اصدار اشعارات آلية بالحالات المتوجب تعليق ارقامها الضريبية	-
				2	➢ الترحيل الآلي لجميع الحالات التي صدرت بها اشعارات تعليق الرقم الضريبي الى الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة بعد موافقة مدير عام الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة .	-
			الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة	3	➢ تقوم الادارة العامة للحصر والتسجل بالمصادقة على حالات تعليق الرقم الضريبي المرحلة من الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة .	-
				4	➢ اعتماد حالات تعليق الرقم الضريبي من رئيس المصلحة او من يفوضه	-
				5	➢ الإحالة الياً بحالات تعليق الرقم الضريبي الى نظام الاسيكودا بمصلحة الجمارك ➢ إشعار الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة آلياً بالأرقام الضريبية التي تم تعليقها.	-

إجراء : تعليق الرقم الضريبي

عدد الخطوات : 5 خطوات

5 خارطة الإجراء



6	ثانياً: إجراءات تفعيل الرقم الضريبي	واجبات المكلف	وصف الإجراء

- يتقدم المكلف للنافذة الواحدة في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة بطلب تفعيل رقمه الضريبي المعلق مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة لمعالجة اسباب التعليق ، مع الوفاء بأي التزامات ضريبية مستحقة عليه بالإضافة إلى إرفاق الوثائق الآتية :

1. صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية (الرقم الوطني) للمكلف الفرد سارية المفعول أو جواز سفر للأفراد غير اليمنيين ساري المفعول.
2. البطاقة الضريبية سارية المفعول .
3. أصل خطاب ضمان بنكي (نقدي) لدى البنك المركزي أو أحد فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات أو أحد البنوك التجارية المخولة من البنك المركزي ، على أن يُعمد خطاب الضمان من البنك المركزي لصالح مصلحة الضرائب لمدة عام ، وذلك في حالة طلب تفعيل رقم ضريبي لمكلف مستورد محصور سابقاً لدى الإدارة الضريبية وكان متوقفاً عن مزاولة النشاط (ويصدر بتحديد مبلغ الضمان لفئتي كبار ومتوسطي المكلفين المستوردين قرار من رئيس المصلحة).
4. أصل التفويض موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور صاحب المنشأة).

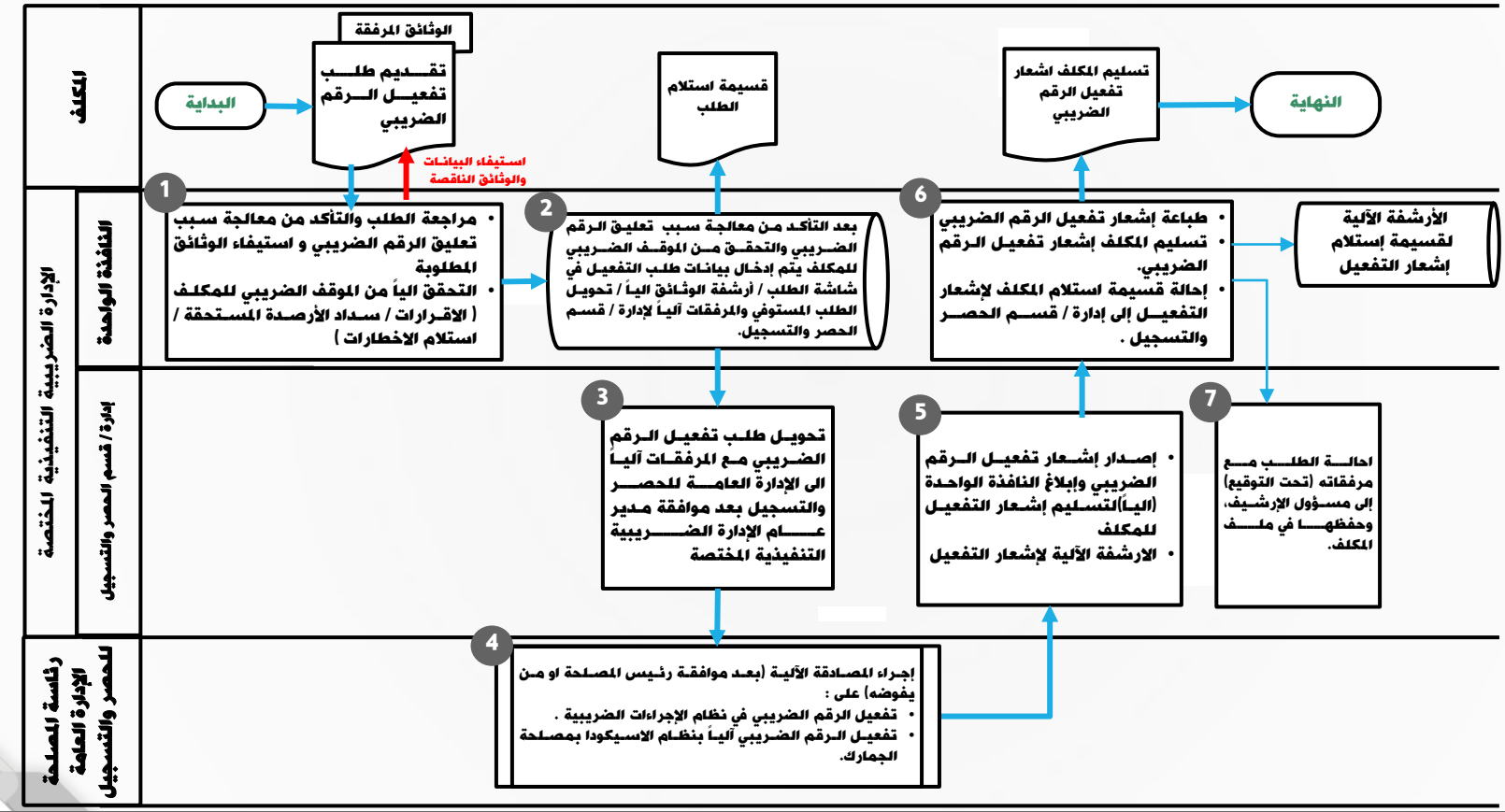
7	ثانياً: إجراءات تفعيل الرقم الضريبي	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن تنفيذ الإجراء
			مكان التنفيذ			النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.	-
			الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	1	➢ يقوم المختص بالنافذة الواحدة بالآتي : • مراجعة الطلب والتأكد من معالجة سبب تعليق الرقم الضريبي و استيفاء الوثائق المطلوبة • التحقق الياً من الموقف الضريبي للمكلف (الاقرارات / سداد الأرصدة المستحقة / استلام الاخطارات)	(30) دقيقة
					2	➢ بعد التأكد من معالجة سبب تعليق الرقم الضريبي والتحقق من الموقف الضريبي للمكلف والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المستحقة عليه يتم إدخال بيانات طلب التفعيل في شاشة الطلب . ➢ أرشفة الوثائق الياً . ➢ تحويل الطلب المستوفي والمرفقات آلياً لإدارة / قسم الحصر والتسجيل.	(30) دقيقة
				إدارة / قسم الحصر والتسجيل	3	➢ تحويل طلب تفعيل الرقم الضريبي مع المرفقات آلياً الى الإدارة العامة للحصر والتسجيل بعد موافقة مدير عام الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	ساعة عمل

						زمن تنفيذ الإجراء
7	ثانياً: إجراءات تفعيل الرقم الضريبي	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	الإدارة العامة للحصر والتسجيل بالمصلحة	4	➢ إجراء المصادقة الآلية (بعد موافقة رئيس المصلحة او من يفوضه) على : • تفعيل الرقم الضريبي في نظام الإجراءات الضريبية . • تفعيل الرقم الضريبي آلياً بنظام الاسيكودا بمصلحة الجمارك.	ساعتين عمل
				إدارة/ قسم الحصر والتسجيل	5	➢ إصدار إشعار تفعيل الرقم الضريبي وابلاغ النافذة الواحدة (آلياً) لتسليم الإشعار للمكلف . ➢ الارشفة الآلية لإشعار التفعيل	(30) دقيقة
				النافذة الواحدة	6	➢ طباعة إشعار تفعيل الرقم الضريبي ➢ تسليم المكلف إشعار تفعيل الرقم الضريبي. ➢ الارشفة الالية لقسيمة إستلام إشعار التفعيل ➢ إحالة قسيمة استلام المكلف لإشعار التفعيل إلى إدارة / قسم الحصر والتسجيل .	(45) دقيقة
				إدارة / قسم الحصر والتسجيل	7	➢ احالة الطلب مع مرفقاته (تحت التوقيع) إلى مسؤول الإرشيف، وحفظها في ملف المكلف.	بقية اليوم
			المخرجات			إشعار تفعيل الرقم الضريبي.	-

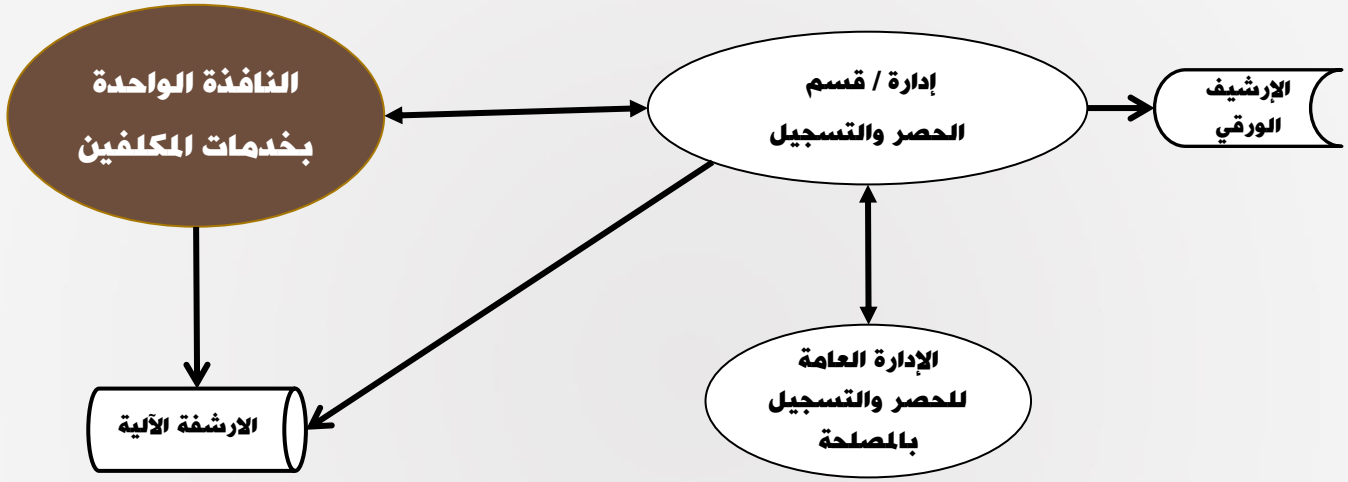
إجراء : تفعيل الرقم الضريبي

عدد الخطوات : 7 خطوات
زمن إنجاز الطلب : خلال يوم عمل من تـأريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانـات والوثـائق المطلوبة

خارطة الإجراء 8



9	علاقة الإجراء بالإجراءات الأخرى	الخارطة الكلية للإجراءات الضريبية وتدفق المعلومات انسياب المعلومات والوثائق بين إجراء تعليق / تفعيل الرقم الضريبي والإجراءات الأخرى (عبر نظام الإجراءات الضريبية)



10	الجهات المشاركة	مصلحة الجمارك
11	رسوم الخدمة	لا يوجد
12	زمن إنجاز الخدمة	يوم عمل من تأريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات والوثائق المطلوبة

شكل النموذج المستخدم

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية/ مصلحة الضرائب
وحدة / مكتب ضرائب /
فرع /
إدارة / قسم الحصر والتسجيل





الرقم :
التاريخ:

محضر إنتقال وتحري

استناداً إلى أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (19) لسنة2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناءً على التكليف الصادر لنا من .....
برقم ( ) وتأريخ / / هـ الموافق / / م للتحري عن عنوان المكلف / ..... ورقمه الضريبي ( ).
تم النزول الميداني في يوم ( ) الموافق / / م في تمام الساعة ..... إلى مقر منشأة المكلف المذكور أعلاه الكائن في .....
بحسب اخر عنوان مذكور في ملف المكلف وقاعدة البيانات الحصرية، ومن خلال البحث والتحري ثبت عدم وجود مقر للمنشأة في العنوان المبين أعلاه المثبت لدى الإدارة الضريبية، وعدم الاهتداء الى عنوان آخر للمكلف المذكور.

.....
.....
.....

وأقفل المحضر في تمام الساعة ..... في نفس اليوم والتأريخ وبحضور كلاً من :-

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1			
2			

عاقل الحارة /
الاسم/
التوقيع/
التأريخ/

الختم

معد المحضر
الاسم/
الصفة/
التوقيع/
التأريخ/

قسم شرطة .....
الاسم/
الصفة/
التوقيع/
التأريخ /

الختم

مصلحة الضرائب

TAX AUTHORITY

بدأ بيد نبني يمن الغد



المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المرجع	النص	المرجع	النص
قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته	**مادة(134) المخالفات والغرامات :** أ) مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون ، يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 2-عدم إخطار المصلحة ببدء مزاولته لأي نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة أو بتاريخ إيجار العقار أو بتغيير عنوان المنشأة. 4-تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون أو تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون. 6-استخدم رقم ضريبي غير صحيح في أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القانون. 7-عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في المراجعة ، والامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات أو الإطلاع عليها ، أو الامتناع عن موافاتهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون.	قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتها	**ماده (191) : تطبيق الغرامات :** أ – بموجب ما ورد في مطلع الفقرة (أ) من المادة (134) من القانون لا يمنع تطبيق أي من الغرامات المحددة في الفقرة (ب) من ذات المادة من تطبيق أي غرامات أخرى مفروضة على نفس المكلف وعلى نفس المخالفة بموجب نص آخر في القانون. ب – في شأن تطبيق ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (134) من القانون تعتبر من حالات التخلف وتسري على مرتكب أي منها الغرامة المقررة وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من ذات المادة ما يلي :- 2) عدم التزام المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط والتعاوني ومنشآت الأفراد بإخطار الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة عند منح التراخيص أو حقوق الامتياز، وكذلك عدم تقديم بيان شهري بوقائع التصرف أو البيع للعقارات والأراضي الفضاء. 3) عدم إمداد مأموري الإدارة الضريبية ولجان الحصر بالمعلومات عن الوقائع التي تتطلبها إجراءات حصر وربط وتحصيل الضرائب المستحقة .

المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المرجع	النص	المرجع	النص
قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته	**مادة(141) جرائم التهرب:** أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100٪ مائة بالمائة ولا تزيد على 150٪ مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية : 4- أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون . 5- أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق . 6- أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور. 7- قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة ، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .	قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتهما	**مادة(194): شخصية الجريمة :** يراعى عند تطبيق العقوبات والجزاءات ما يلي :- 1) أن الجزاءات والعقوبات شخصية فلا تقع إلا على الشخص الذي ارتكب الجريمة أو المخالفة . 2) أن توقيع العقوبة أو الجزاء يكون على المكلف نفسه أو على من يحرضه أو يساعده أو يشترك معه في التهرب من أداء الضريبة أو على من يرفض تنفيذ أية إخطارات أو طلبات إما بصدورها إليه من الإدارة الضريبية أو بالإلزام بالتنفيذ بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة . 3) فرض العقوبة أو الجزاء لا يعفي أي شخص من مسئوليته في دفع المستحقات الضريبية الملزم بها قانوناً، و يتخذ بشأن تحصيل مبالغ العقوبات أو الجزاءات المالية ذات الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة .

المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المرجع	النص	المرجع	النص
قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته	9- قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها . 10-أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً . 11-أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب) تضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة التكرار . ج) 1-تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة. 2- للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسمية .		

المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المرجع	النص
القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته	**مادة (43) المخالفات الضريبية:-** **فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من القانون التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة بواقع(10 ٪) عشرة بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة، وذلك بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة بالفقرات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م) من المادة (43) من القانون رقم(19) لسنة 2001م مالم تكن هناك عقوبة اشد في قانون آخر.** **د- أي شخص يتخلف عن تقديم إخطار إلى المصلحة بتغيير بيانات طلب التسجيل أو تخلف عن تقديم إخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط خلال الموعد القانوني .** **هـ- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها .** **و- عدم إخطار المصلحة بالبدء في تشغيل المصانع والمعامل وإنتاج السلع الخاضعة للضريبة .** **ز- عدم قيام المسجل بموافاة المصلحة بنسخة من التراخيص خلال المدة القانونية .**

المرجع	النص
قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م بالائحة التنفيذية وتعديلاته لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته	**مادة(93) :** **فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من القانون التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة بواقع 10٪ من قيمة الضريبة المستحقة وذلك بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من أرتكب أي من الأفعال الآتية ما لم تكن هناك عقوبة أشد في أي قانون آخر:-** 4. **أي شخص مسجل يتخلف عن تقديم إخطار إلى المصلحة بتغيير بيانات طلب التسجيل أو تخلف عن تقديم إخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط خلال أسبوع من تاريخ التوقف وفقاً لنص المادة (61) من القانون.** 5. **عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها .** 6. **عدم إخطار المصلحة بالبدء في تشغيل المصانع والمعامل وإنتاج السلع الخاضعة للضريبة.** 7. **عدم قيام المسجل بموافاة المصلحة بنسخة من التراخيص والبيانات الخاصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول عليها وكذا عدم تزويد المصلحة خلال خمسه عشر يوماً عن إضافة نشاط أو إنتاج أو نقل مقر النشاط وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون.**

المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المرجع	النص	المرجع	النص
القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته	ك- استخدام رقم تسجيل غير صحيح أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار ضريبي أو أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القانون. ل- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه أو تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون. **مادة (45) : جرائم التهـــرب :** يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية :- أ- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة. د- تقديم مستندات أو وثائق أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة أو استردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق. س-أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً. ع- كل من ثبت انه حرض أو اتفق أو ساعد أي مكلف أو مسجل على التخلص من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً.	قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م باللائحة التنفيذية وتعديلاته لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته	11. استخدام رقم تسجيل غير صحيح أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار ضريبي أو أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض تطبيق القانون . 12. تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه أو تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض القانون

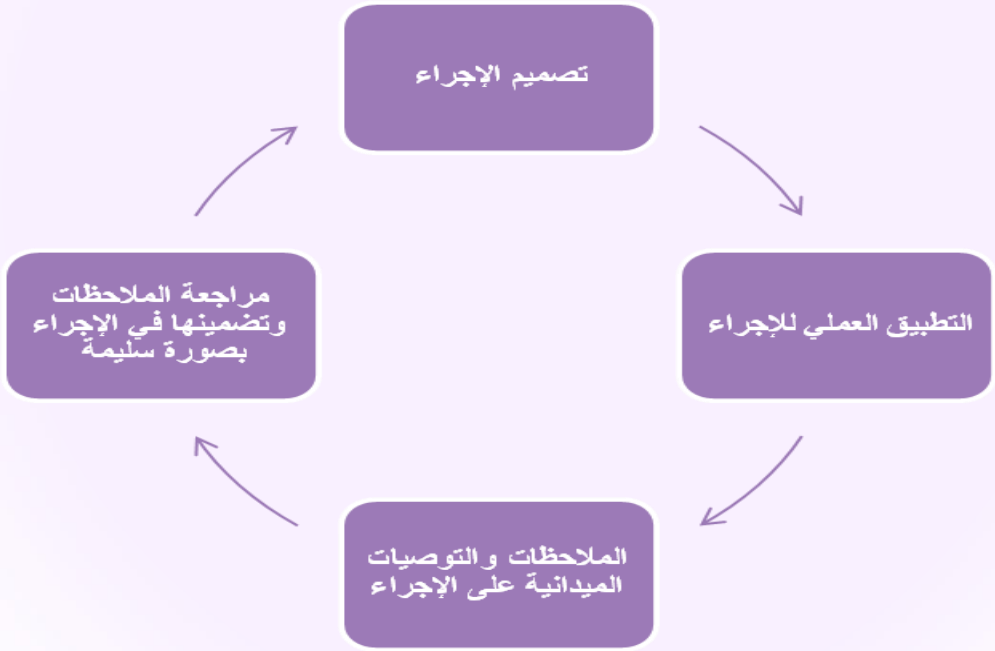
المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

المرجع	النص	المرجع	النص
القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته	مادة (46) : عقوبة جرائم التهرب مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وذلك بما يلي:- * أ - غرامة لا تقل عن (50٪) خمسين بالمائة ولا تزيد عن ثلاثة امثال مالم يؤدى من الضريبة للمرة الأولى. ب- في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها وإذا تكرر ارتكابها بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم إما بالغرامة بحدها الأعلى أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.	قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م بالائحة التنفيذية وتعديلاته لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته	مادة(96) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على أفعال التهرب من الضريبة المحددة في المادة (45) من القانون بالإضافة إلى أداء كامل الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة وفقاً للقانون بما يلي:- أ- بغرامة لا تقل عن (50٪)خمسين بالمائة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤدي من الضريبة ب- تضاعف الغرامة المحكوم بها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية . ج- إذا تكرر ارتكاب المخالفة بعد ذلك خلال سنه واحده فللمحكمة أن تحكم إما بالغرامة بحدها الأعلى وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين معاً.

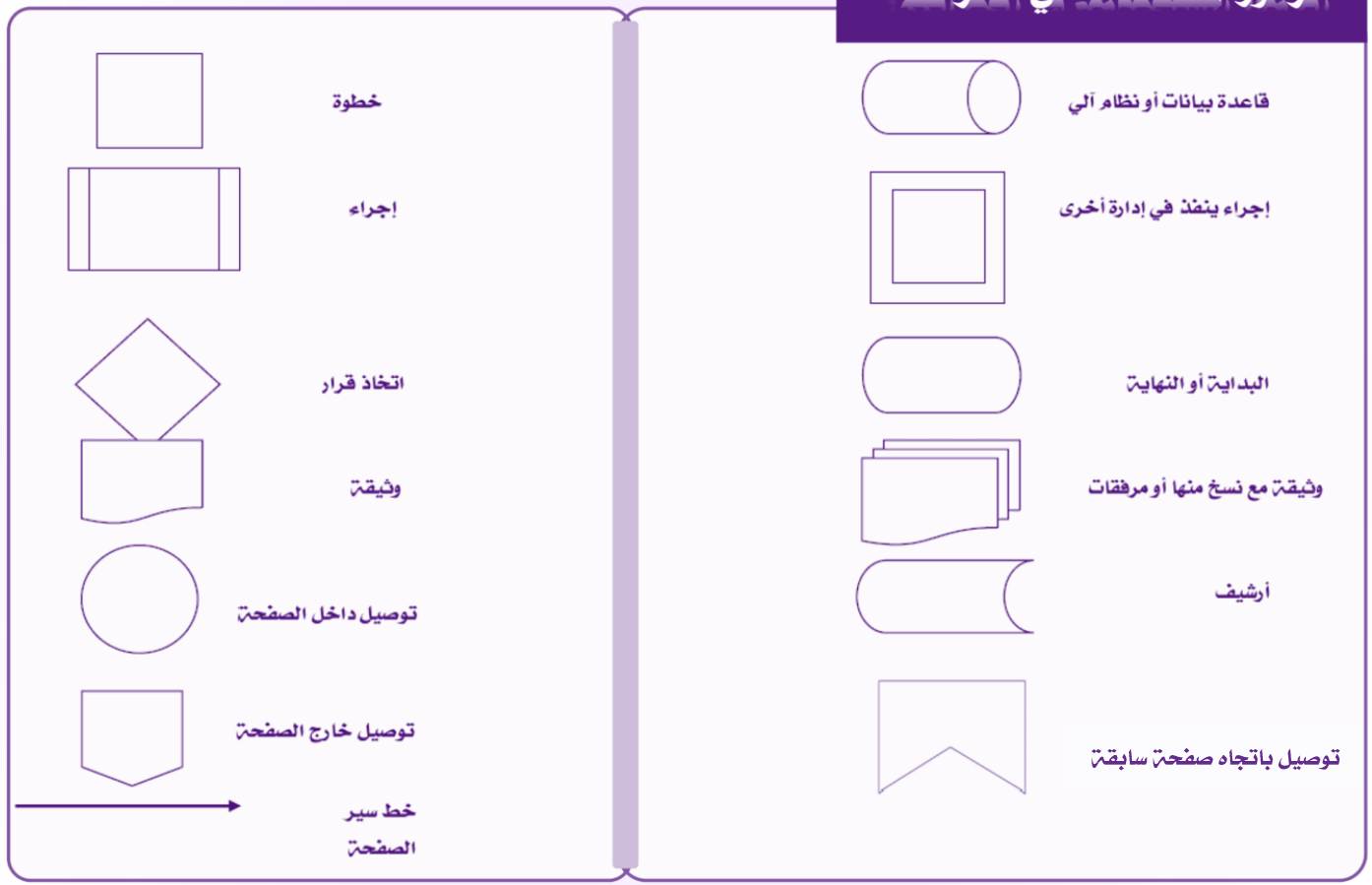
نظام المتابعة والتحديث

يتعين على المختصين في الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية تطبيق الإجراءات الواردة بهذا الدليل وفقاً للخرائط وشروحاتها والاسانيد القانونية واللائحية ، وفي حالة ظهور أي ملاحظات أفرزتها نتائج التطبيق يتم الرفع بها مركزياً بالتزامن مع تطبيق الإجراء إلى أن يتم البت فيها .

دورة نظام المتابعة والتحديث



الرموز المستخدمة في الخرائط





مركز تلقي الشكاوى والبلاغات والإستشارات الضريبية (الكول سنتر)

الرقم المجاني: 8000033

الإدارة العامة لخدمات المكلفين والإعلام الضريبي

تلفون: 00967-1-503831

فاكس: 00967-1-262618

موقع المصلحة على شبكة الانترنت: www.tax.gov.ye

البريد الإلكتروني: claim@tax.gov.ye